لب الفرائض

جمع وترتيب

إبراهيم شيخ عبد الناصر محمد علي

(الفرضي)



التقديم

الشيخ محمد محمود عطور

(الخاشع)

والشيخ الدكتور

خضر حسن أحمد الشافعي

لب الفرائض

لب الفرائض

جمع وترتيب

إبراهيم شيخ عبدالناصر محمد علي الفرضي

التقديم

الشيخ الدكتور خضر حسن أحمد الشيخ محمد محمود عطور الخاشع


بسم الله الرحمن الرحيم
١٤٣٨

التقديم : للشيخ الدكتور خضر حسن أحمد الشافعي

الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .

وبعد :فقد اطّلعت على الرّسالة المسمّاة بلبّ الفرائض لمؤلّفها الشّيخ إبراهيم بن الشّيخ عبد النّاصر الفرضي

فوجدتها وافية بالمقصود كافية للمبتدئ والمقتصد مع تفنن في التّرتيب والإيضاح ، جزى الله مؤلّفها خيرا الجزاء وجعلها من صالح عمله الّذي يفرح به عند لقاء ربّه ونفع به كاتبها وقارئها إنّه ولي القادر عليه.

كتبه فضيلة الشّيخ الدّكتور :

خضر حسن أحمد

عفا الله عنه وعن والديه ومعلميه

ليلة الأحد ١٤٤٢/١/٤/

التقديم : للشيخ العالم محمد محمود عطور(الخاشع)

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العامين، والصلاة والسّلام على أشرف الأنبيلء والمرسلين ،

وعلى آله وأصحابه أهل المجد والدّين .

أمّا بعد :

فقد اطّلعت على كتاب أخينا الفاضل الشّيخ إبراهيم الشّيخ عبد النّاصرالموسوم

بلبّ الفرائض فوجدته وافيا في بابه خاليا من الأخطاء النحوية ، والصرفية ،

والإملائية ، فجاء الكتاب لبّ الفرائض ، وخلاصته ، وروح الإرث وقواعده.

والله سبحانه وتعالى أسأل أن ينفع به العباد وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم ،

إنّه ولي ذلك والقادر عليه .

كتبه الفقير إلى عفو ربّه

الشيخ محمّد بن محمود بن عطور الملقّب بـ(الخاشع)

مساء الأحد في مدينة هرجيسا

/١/٤هـ١٤٤٢/، الموافق: ٢٣/٨/٢٠٢٠م.

المقدمات

مقدمة الكتاب

المبادئ العشرة للفرائض

الحقوق المتعلقة بالتركة

شروط وأركان وأسباب وموانع الإرث

الوارثون من الرجال

الوارثات من النساء

مقدمة الكتاب

الحمدلله الذّي قدر المواريث في كتابه ، وأعطى كل ذي حق حقه ، لاشك ولا غبار أنّ علم الفرائض من أجلّ علوم الشّريعة الإسلامية وأرفعها قدرا ومرتبة ، وحاجة العلماء وطلبة العلم والقضاة إلى هذا الفنّ الفريد من نوعه كبيرة ولابد أن يتقن كل من الدّعاة والعلماء بهذا الفنّ ، فأحببت أن أعمل ملخصا موجزا في هذا العلم ، غير أني لا أدخل الإختلافات الواردة بين العلماء في بعض أبوابه، إلا أني أشير إلى نقاط أرى أنها مهمة ، وفي بعض الأبواب أذكر الخلاف بدون إسهاب ، أذكره كملخص ، وفي بعض الأبواب أشير كيفية توريث المذاهب الأربعة للحاحة إلى إشارته ، وهذا العلم من أسهل العلوم ، إن صححت منهجية تدريسه ، فأرى أحسن طريقة يمكن أن يفهم بها المرء هذا العلم طريقة العمل والتطبيقات المتتالية ، في كل باب من أبوابه ليسهل على طالبه فهمه سرعة ، وينتفع به ، وأوصي للمدرسين أن يسيروا على هذا الدرب ، ولا أنسى في هنا أن أشكر لبعض الأصدقاء الذين لهم يدُ عَونٍ في إتمام هذه الرسالة الموجزة ، فجزاكم الله خيرا ، وأرجو من الله تعالى أن يكون هذا الملخص خالصا لوجهه الكريم ، وأن ينفع للأمة الإسلامة قاطبة .



المبادئ العشرة

مبادئ علم الفرائض:

إن مبـــــادئ كـــــل فـــــن عشـــــرة ١. الحـــــد والموضـــــوع ثـــــم الثمـــــرة

وفضـــــله ونســـــبة والواضـــــع ٢. والاســـــم الاســـــتمداد حكـــــم الشـــــارع

مســـــائل والـــــبعض بـــــالبض اكتفـــــى ٣. . ومـــــن درى الجميـــــع نـــــال الشـــــرفا

فهي على التفصيل:

١/ حده: أي تعريفه وهو: "علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدارما لكل وارث.

٢/ موضوعه: وهو التركة: وهي ما يتركه الميت بعد وفاته.

٣/ ثمرته: فائدة تعلمه هو إعطاء كل ذي حق حقه من الميراث .

٤/ نسبته إلى غيره: هو من العلوم النقلية كالفقه والحديث...

٥/ فضله: ما ورد في الأحاديث من الحث على تعلمه وتعليمه.

من الأحاديث النبوية الشريفة التي وردت في فضل تعلم هذا العلم

- ما أخرجه أبو داود والحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال : « العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة » حكمه الألباني بالضعف.

قالوا والمقصود بالفريضة العادلة الحكم الذي يحصل معه العدل في قسمة المواريث

- وأخرج الترمذي والحاكم عن أبي هريرة ﷺ عن النبي ﷺ قال : «تعلموا القرءان والفرائض وعلموها الناس فإني مقبوض ». أخرجه الترمذي . حكمه الألباني بالضعف. أي فإني تارك هذه الدنيا في الوقت الذي يريده الله تعالى

وفي الحديث إشارة إلى وجوب حفظ القرءان ومعرفة أحكامه وتحصيل علم المواريث حتى يكون الناس على بينة من أمور دينهم.

وروى ابن ماجه والدارقطني عن أبي هريرة ﷺ أن النبي ﷺ قال: «تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو أول شيء ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي». حكمه الألباني بالضعف. لأن فيه حفص بن عمر

عن أبي هريرة ﷺ أن النبي ﷺ قال :«تعلموا الفرائض و علموها الناس فاني امرؤ مقبوض و إن هذا العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما ». أخرجه الحاكم في المستدرك.

وأن هـــــذا العلـــــم مخصـــــوص بمـــــا قـــد شـــاع فيـــه عنـــد كـــل العلمـــا

بأنـــــــه أول علـــــــم يفقـــــــد في الأرض حـــــتى لا يكـــــاد يوجـــــد

/ واضعه: هو الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز.

٧/ اسمه: علم الفرائض وعلم المواريث.

٨/ استمداده: مستمد من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة.

١- الكتاب قال تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ﴿١١﴾ ﴾ (النساء: ١١) وغيرها من الآيات .

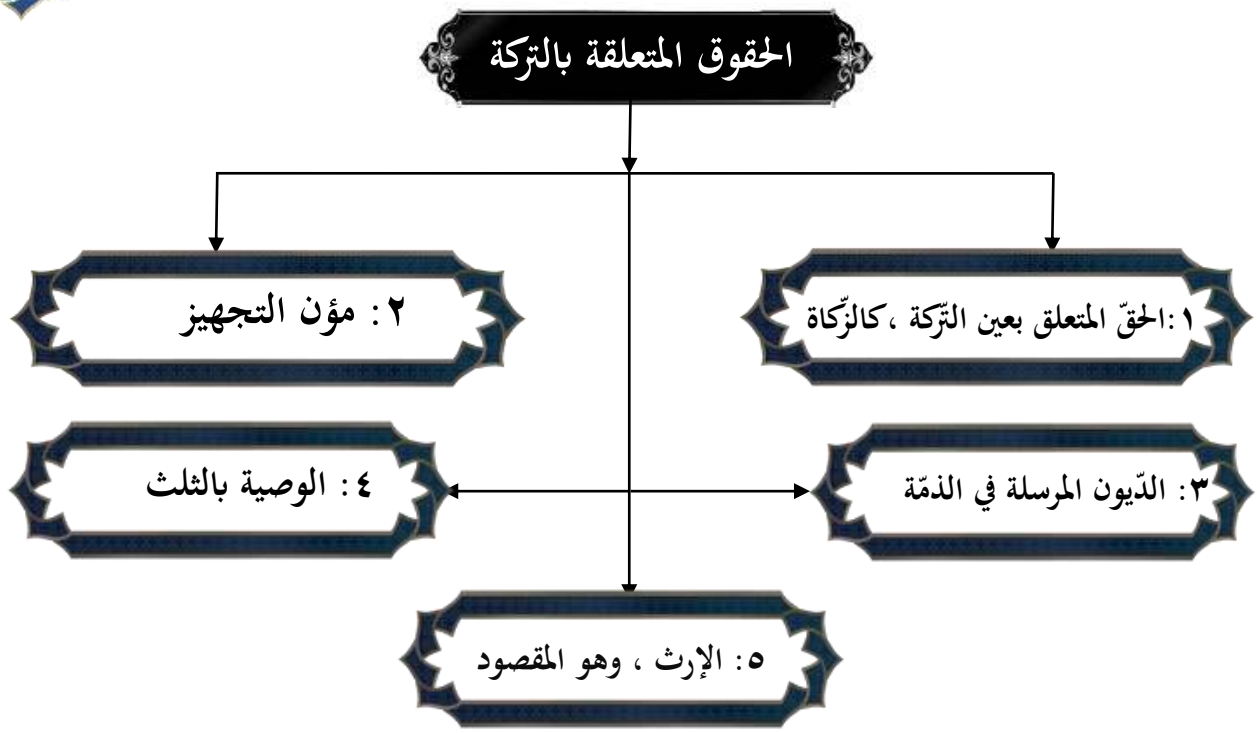
٢-من السنة" حديث ابن عباس مرفوعا : (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر)

٣-من الإجماع : أغلب مسائل الفرائض مجمع عليها لأن مدخل الاجتهاد فيها ضعيف .

٤-من اجتهاداتهم : اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العمريتين والمشتركة أو المشركة (بضم الميم وفتح الشين والراء مشددة)

٩/ حكمه: تعلمه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين.

١٠/ مسائله: معرفة الوارث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث ونوع إرثه من فرض وتعصيب، وما يتبع ذلك من حساب الأنصباء، وكيفية عمل المناسخات وقسمة التركات.



شروط الإرث

الأول
- تحقق موت المورَّث أو إلحاقه بالأموات حكما كالمفقود

الثاني
- تحقق حياة الوارث حياة مستقرة بعد موت المورَّث أو إلحاقه بالأحياء

الثالث
- العلم بجهة الإرث من زوجية او ولاء او قرابة

أسباب الإرث

- الأول: النكاح
- الثاني: الولاء
- الثالث: النسب

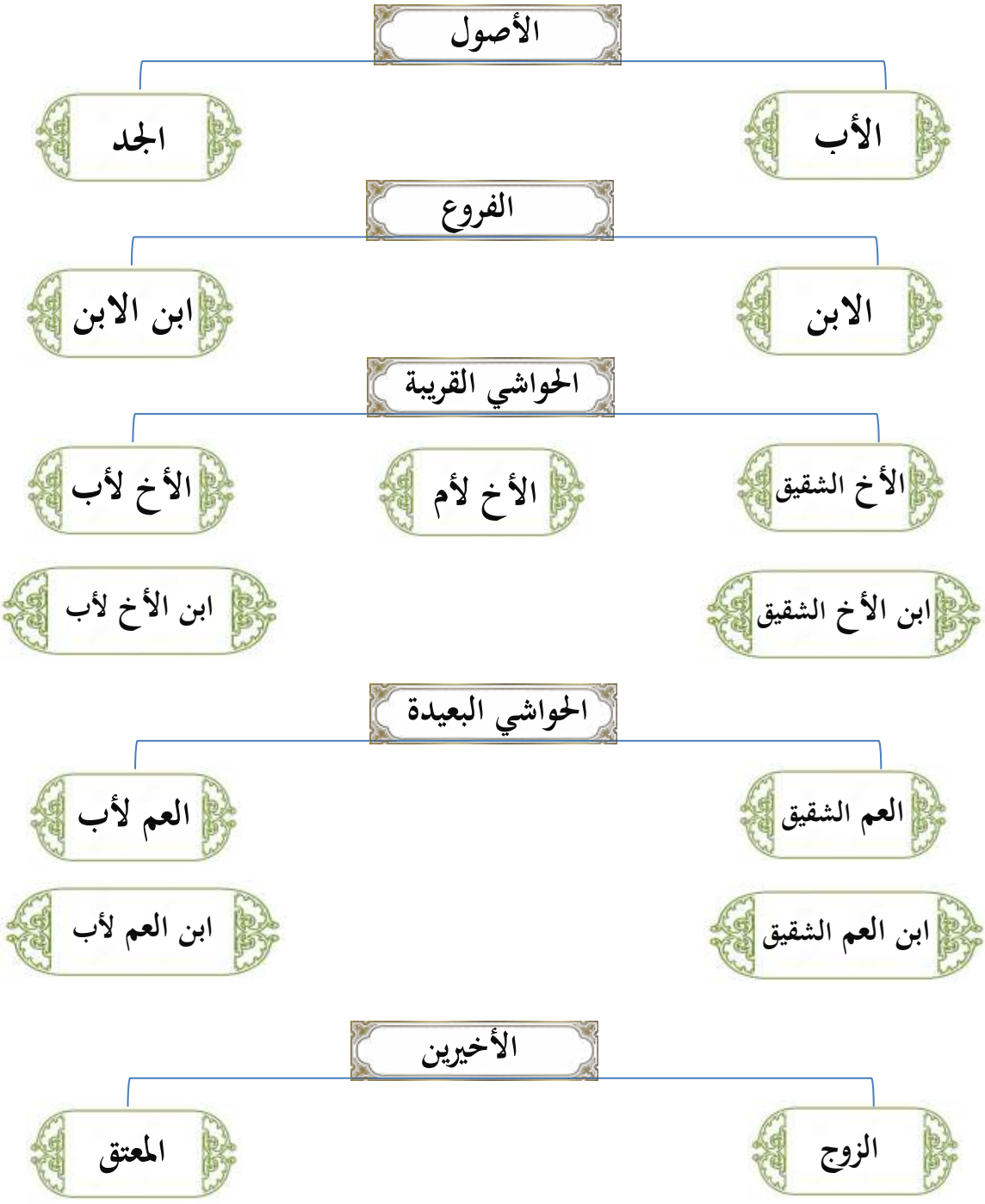
أركان الإرث

- الأول: الوارث
- الثاني: المورث
- الثالث: الموروث

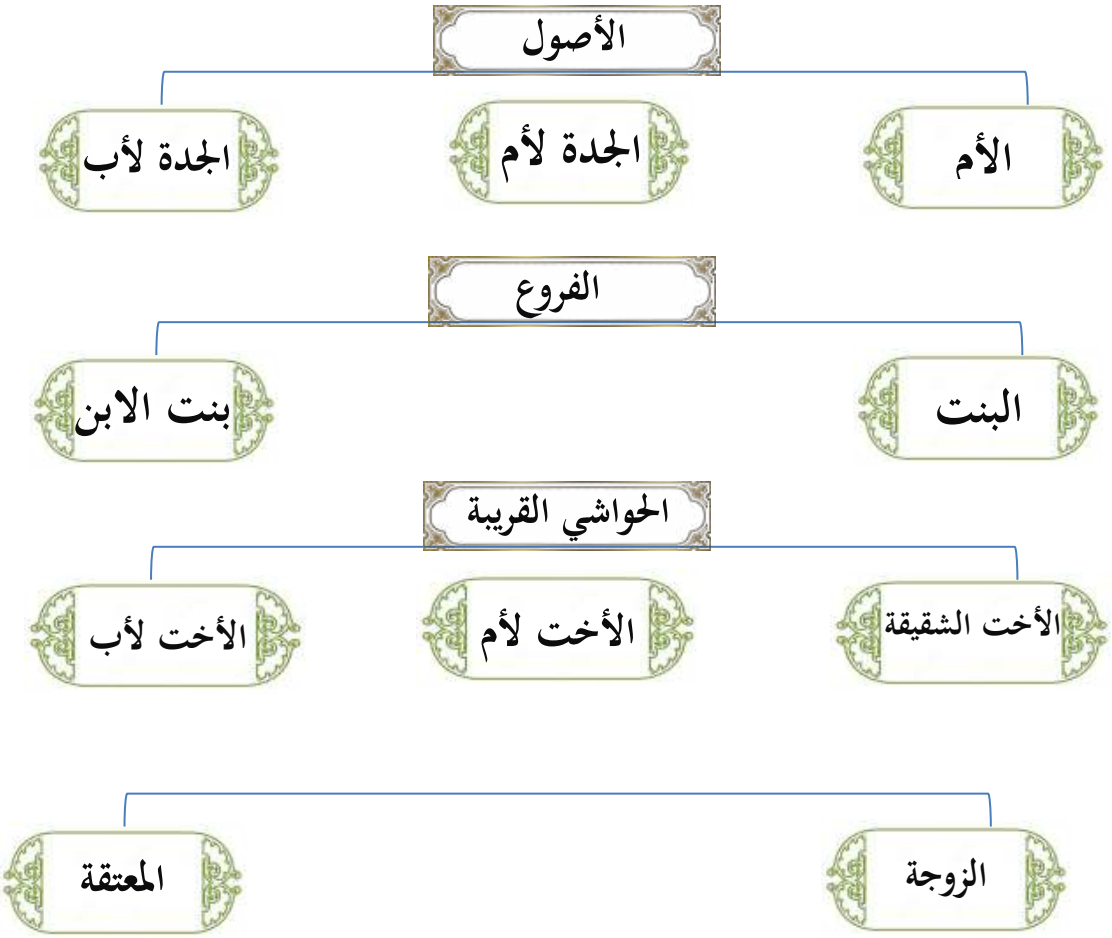
موانع الإرث

- الأول: الرق
- الثاني: القتل
- الثالث: اختلاف الدين

الوارثون من الرجال



الوارثات من النساء





١ ما هو حد علم الفرائض ؟

٢ اذكر ثمرة علم الفرائض ؟

٣ من هو واضع علم الفرائض ؟

٤ أذكر ثلاثة من الحقوق المتعلقة بتركة الميت ؟

٥ ما هي شروط الإرث ؟

٦ أذكر أسباب الإرث ؟

٧ أذكر موانع الإرث ؟

٨ أذكر أركان الإرث ؟

٩ أذكر الأصول والفروع والحواشي من الرجال ؟

١٠ أذكر الوارثات من النساء بالتفصيل ؟



الأبواب الثلاثة المهمة في الفرائض





١. الإرث بالفرض

٢. الإرث بالتعصيب

٣. الحجب

الإرث بالفرض

الفروض المقدرة في الكتاب

أصحاب الفروض وشروط إرثهم

ما يخالف فيه الإخوة لأم غيرهم

أحكام الجدات في الإرث

حالات الأب في الإرث

مسائل محلولة ومشروحة

التمارين

الفروض المقدرة في الكتاب

النصف
الربع
الثمن
الثلثان
الثلث
السدس

وثبت بالاجتهاد

ثلث الباقي

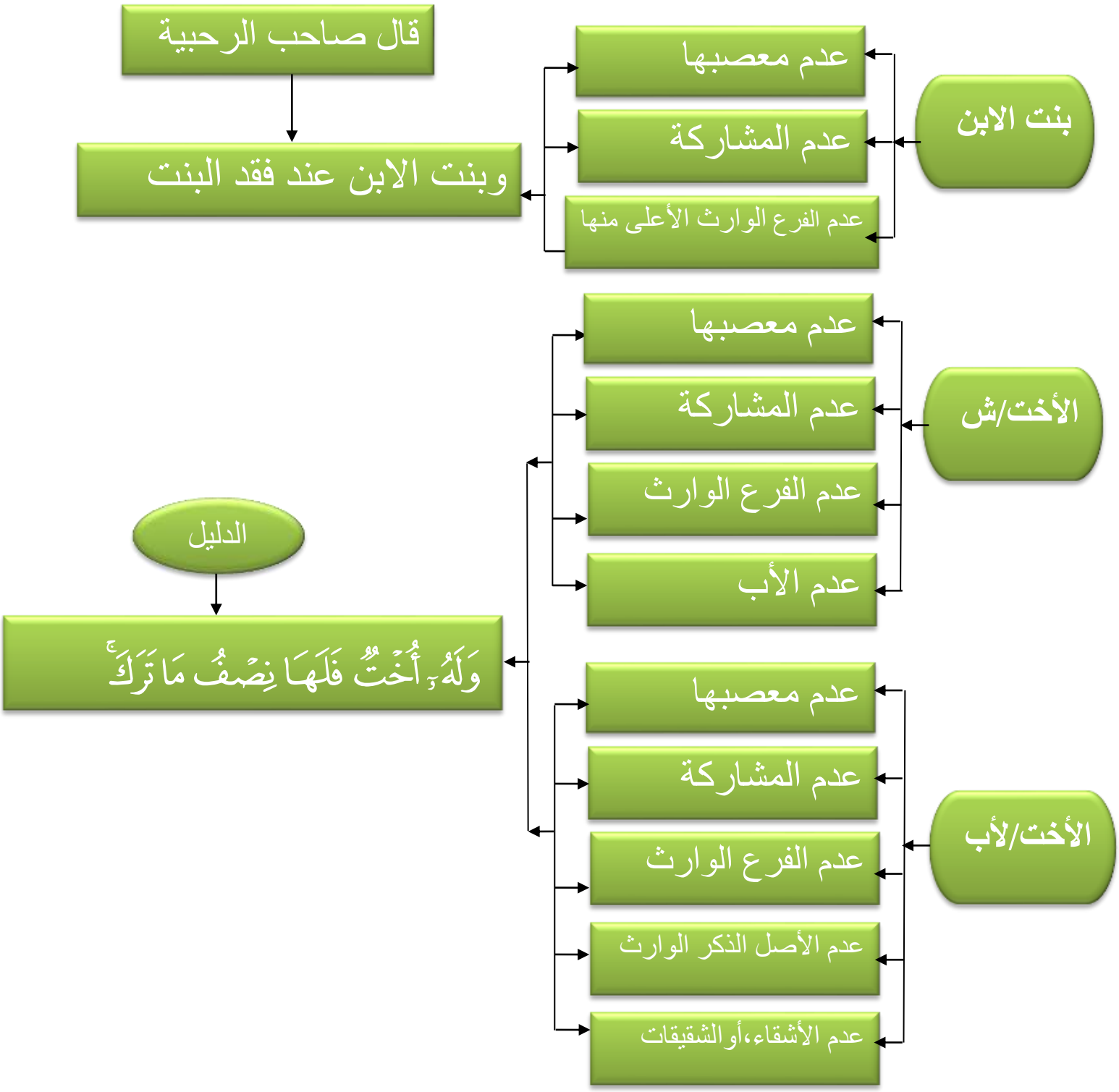
أصحاب الفروض وشروط

اصحاب النّصف

الدليل

الزوج ← عدم الفرع الوارث ← وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ

البنت ← عدم معصبها ← عدم المشاركة ← وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ


قال صاحب الرحبية
وبنت الابن عند فقد البنت
بنت الابن
عدم معصبها
عدم المشاركة
عدم الفرع الوارث الأعلى منها
الأخت/ش
عدم معصبها
عدم المشاركة
عدم الفرع الوارث
عدم الأب
الدليل
وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ
الأخت/لأب
عدم معصبها
عدم المشاركة
عدم الفرع الوارث
عدم الأصل الذكر الوارث
عدم الأشقاء،أو الشقيقات

أصحاب الربع

الدليل

فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَ

- الزوج ← وجود الفرع الوارث
- الزوجة ← عدم الفرع الوارث

وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞ

أصحاب الثمن

الدليل

فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُم

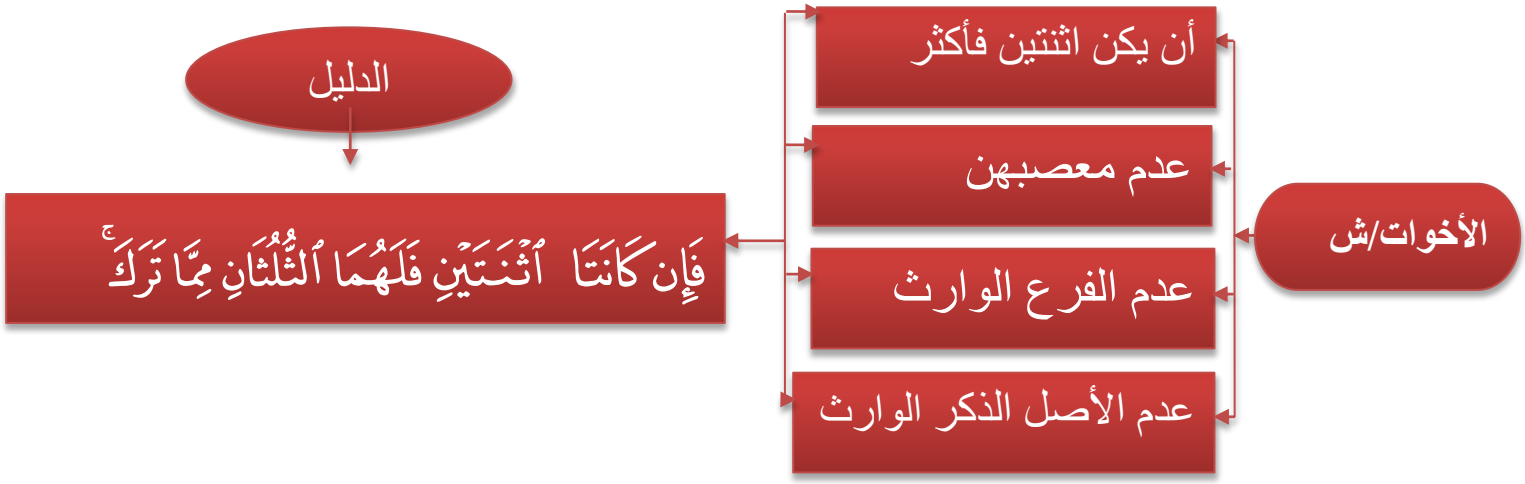
- الزوجة/الزوجات ← وجود الفرع الوارث

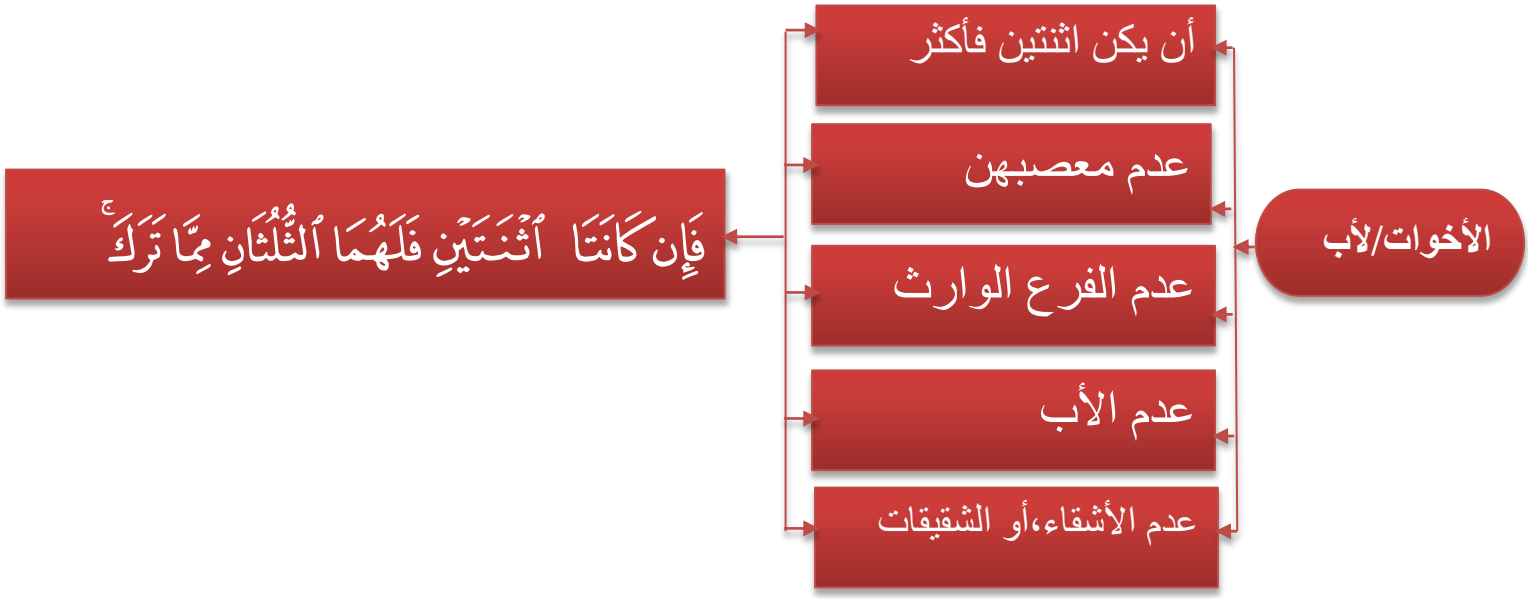
أصحاب الثلثان

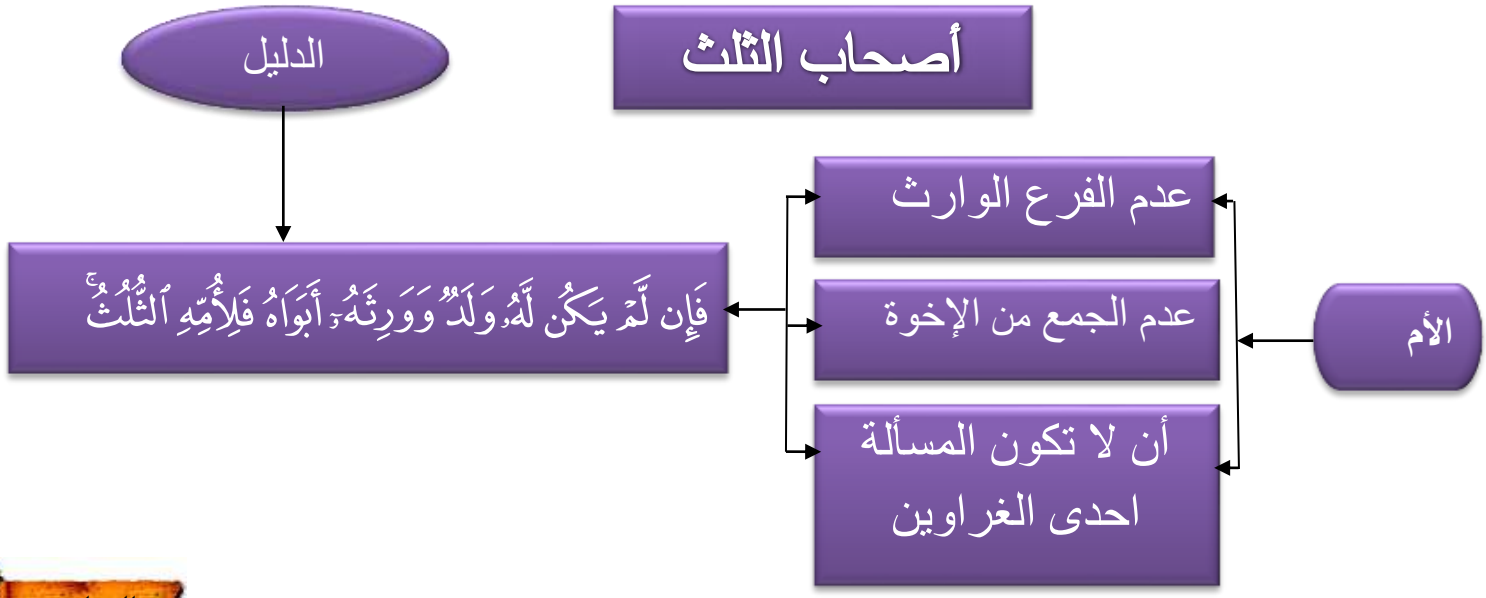
الدليل

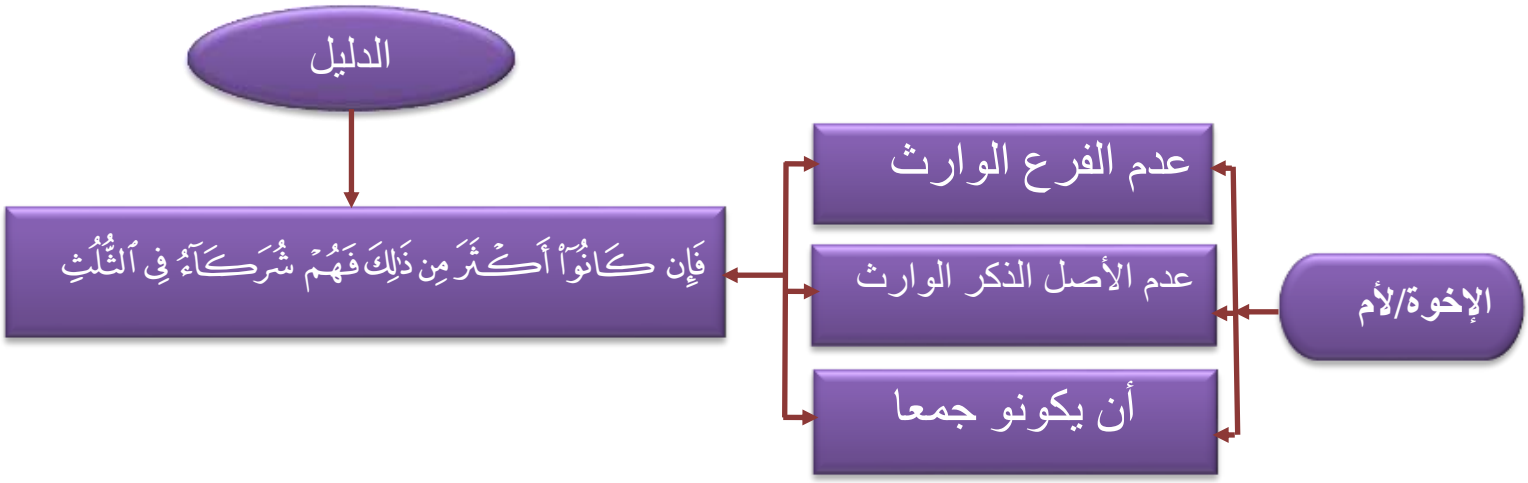
فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ

- البنات
  - أن يكنّ اثنتين فأكثر
  - عدم معصبهن
- بنات الابن
  - أن يكن اثنتين فأكثر
  - عدم معصبهن
  - عدم الفرع الوارث الأعلى منهن


الأخوات/ش
أن يكن اثنتين فأكثر
عدم معصبهن
عدم الفرع الوارث
عدم الأصل الذكر الوارث
الدليل
فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ


الأخوات/لأب
أن يكن اثنتين فأكثر
عدم معصبهن
عدم الفرع الوارث
عدم الأب
عدم الأشقاء،أو الشقيقات
فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ


أصحاب الثلث
الأم
عدم الفرع الوارث
عدم الجمع من الإخوة
أن لا تكون المسألة احدى الغراوين
الدليل
فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ



الغرّاوين

المسألتان العمريتان"الغراوين"

وهما من المواضيع التي اختلف فيهما الصحابة رضي الله عنهم

حيث أن الاصل في ميراث الام إذا وجدت مع الاب بدون فرع وارث أو عدد من الاخوة مطلقاً سواءً كانوا ذكوراً او اناثاً أو مجتمعين ... الأصل انها ترث ثلث المال ولكن في هاتين المسألتين العمريتين " وقد سميتا كذلك لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيهما " وموافقة جمهور الصحابة له فقد اختلف الامر والمسألتان هما:

توفي عن زوج وأم وأب

توفي عن زوجه وأم وأب

وصورتهما على التفصيل كالآتي:

الزوج له ٢/١ وأم لها ٣/١ الباقي والباقي للأب

فالزوج في هذه المسألة يأخذ نصف التركة لعدم وجود الفرع الوارث وإلام ثلث الباقي من التركه بعد نصف الزوج والأب يأخذ الباقي بعد ثلث الأم أي ثلثي الباقي تعصيباً.

وهذا رأي الجمهور وهو الراجح وإنما أعطيت الأم هنا ثلث الباقي وليس ثلث المال لأننا إذا أعطيناها ثلث المال تصبح الأم ضعف الأب في نصيبها وهذا لم يعهد في علم الفرائض إذ الأنثى تأخذ نصف الذكر لا العكس قال تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين " النساء الآية ١١

		٦
½	الزوج	٣
⅓	الأم	٢
ع	الأب	١

أما رأي ابن عباس رضي الله عنهما فإن الأم تأخذ فرضها وهو ثلث المال كله وليس ثلث الباقي من التركه بعد نصيب الزوج وما بقي يأخذه الأب وان كان اقل من نصيب الأم لأنه يرى أن الله في كتابه أعطى الأم هذا الفرض بتوفر الشروط فلا يعدل عنه وعملاً بقوله صلى الله عليه وسلم " الحقوا الفرائض بأهلها فما زاد فلأقرب رجل ذكر " أخرجه البخاري في الفرائض/ باب ميراث الولد من أبيه وأمه (٦٧٣٢)؛ ومسلم في الفرائض/ باب ألحقوا الفرائض بأهلها (١٦١٥) عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ.

وبذلك تكون صورة المسألة عند ابن عباس رضي الله عنهما كالتالي:

الزوج له١/٢و الأم لها١/٣والباقي للأب

قال ابن قدامه في كتابه المغني " والحجة مع ابن عباس رضي الله عنهما لولا انعقاد الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ومنهم الأئمة الأربعة على خلافه. "

والمسألة الثانية

على رأي الجمهور

الزوجة لها١/٤و الأم لها١/٣ والأب الباقي.

أصل المسألة ١٢.للزوجة٣ وللام٤وللاب٥

ويشترط في المسألة العمرية او الغراوية : ان لا يوجد فرع وارث ولا اثنان فأكثر من الاخوة والاخوات فإن وجد احدهما مع الزوج والأم والأب أو الزوجه والأم والأب فلا تكون المسألة غراء او عمرية وتأخذ الأم فرضها وهو السدس.

		١٢
¼	الزوجة/أو الزوجات	٣
⅓	أم	٤
ع	أب	٥

أصحاب السدس

والسدس فرض سبعة من العدد *** أب وا ّم ثم بنت ابن وجد
والأخت بنت الأب ثم الجـــده *** وولد الأم تمام العـــــده

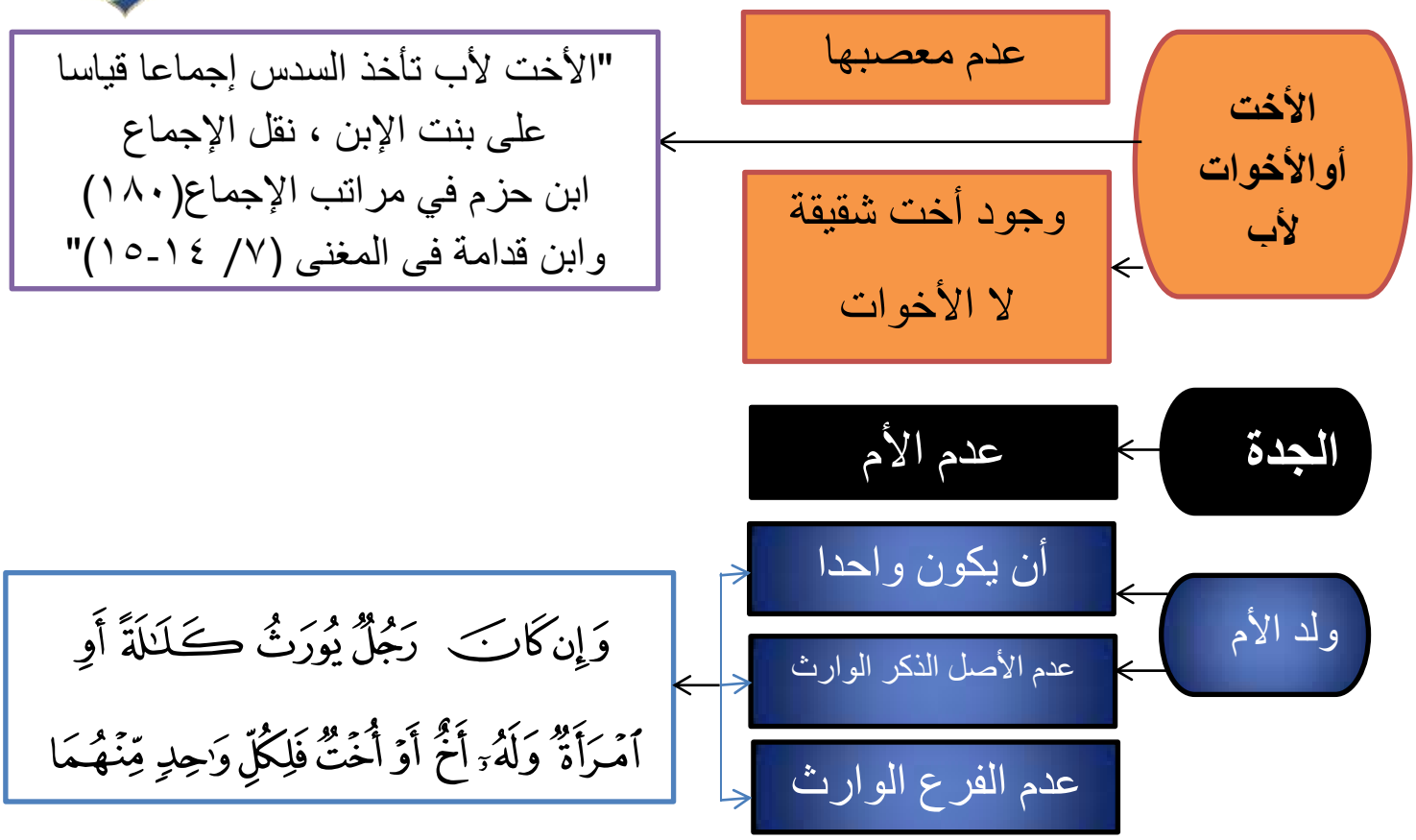
الأب
- وجود الفرع الوارث ← وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ

الأم
- وجود الفرع الوارث ← وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ
- وجود جمع من الإخوة ← فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ

الجد
- عدم الأب
- وجود الفرع الوارث

بنت الإبن
أو بنات الإبن
- عدم معصبها
- وجودعمتها (البنت) لا البنات

"فالبنت المنفردة لا تحجب بنت الابن حجبا كاملاً والدليل على ذلك حديث ابن مسعود ﷺ، وهو أن قوما جاءوالى أبي موسى الأشعري فسأله عن بنت وأخت وبنت ابن فقال لهم: للبنت النصف، وأما الأخت فلها الباقي تعصيبا-أي: تعصيبا مع الغير- ولا شيء لبنت الابن؛ لأنه نظر فوجد أن البنت الصلبية أقرب من بنت الابن فحجبتها فليس لها شيء، فسألوا ابن مسعود فقال: قد ضللت إذا وما أنا من المهتد ين، سأقضي لها بقضاء رسول الله: للبنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخت تعصيبا"



أحكام الجدّات

وإن تساوى نسب الجدات ... وكن كلهن وارثات

فالسدس بينهن بالسويه ... في القسمه العادلة الشرعيه

وإن تكن قربى لأم حجبت ... أم أب بعدى وسدسا سلبت

وإن تكن بالعكس فالقولان ... في كتب أهل العلم منصوصان

لا تسقط البعدى على الصحيح ... واتفق الجل على التصحيح

وكل من أدلت بغير وارث ... فما لها حظ من المواريث

وتسقط البعدى بذات القرب ... في المذهب الأولى فقل لى حسبي

ما يخالف فيه الإخوة لأم غيرهم من الورثة

١: أنّ ذكرهم لا يفضل على أنثاهم في الإرث ، اجتماعا ولا انفرادا.

٢: إنهم يرثون مع من أدلو به والأصل المطّرد أنّ من أدلى بوارث لا يرث مع وجوده.

٣: أنّ ذكرهم أدلى بأنثى ويرث.

٤: أنهم يحجبون من أدلوا به بالنقص عند اجتماعهم.

٥: أنّ ذكرهم لا يعصب أنثاهم.

حالات الأب في الإرث

يرث بالفرض	عند وجود الإبن
يرث بالتعصيب	عند عدم الفرع الوارث
يرث بكليهما	عند وجود البنت

مسائل محلولة ومشروحة

مسائل عن فرض النصف:

		٦
$\frac{1}{2}$	زوج	٣
$\frac{1}{3}$	أم	٢
ع	شقيق	١

الشرح:

للزوج النصف، لعدم وجود فرع وارث. وللأم الثلث، لعدم وجود فرع وارث أو عدد من الإخوة. والشقيق عصبة بنفسه ولا يوجد من يحجبه.

أصله المسألة ستة: حاصل ضرب مخرج النصف بمخرج الثلث، لأنهما متباينان، فتكون سهام التركة ستة: للزوج منها نصفها ثلاثة، وللأم اثنان، ويفضل سهم واحد هو للعصبة الشقيق.

مسائل عن فرض الربع:

		١٢
$\frac{1}{4}$	زوج	٣
ع	ابن	٧
$\frac{1}{6}$	أب	٢

الشرح:

للزوج الربع، لوجود الفرع الوارث وهو الابن. وللأب السدس لوجود الفرع الوارث الذكر. والابن عصبة بنفسه.

أصل المسألة اثنا عشر: وذلك لوجود توافق بين مخرج الربع ومخرج السدس بالنصف، فيضرب نصف أحدهما بالآخر، فيكون الحاصل اثني عشر، هو مجموع سهام التركة:

للزوج ربعها ثلاثة، وللأب سدسها اثنان، والباقي —وهو سبعة سهام– للابن.

مسائل عن فرض الثمن:

		٢٤
$\frac{1}{8}$	زوجة	٣
ع	ابن	١٣
$\frac{1}{6}$	أب	٤
$\frac{1}{6}$	أم	٤

الشرح:

للزوجة الثمن، لوجود الفرع الوارث. وللأب السدس لوجود الفرع الوارث الذكر. وللأم السدس أيضاً لوجود الفرع الوارث مطلقاً. والابن عصبة بنفسه، ولا يحجبه أحد، لأنه أقرب العصبات.

أصل المسألة أربعة وعشرون: وذلك أن بين مخرج فرض الأب ومخرج فرض الأم تماثلاً، فنأخذ أحدهما وهو ستة، وبينها وبين مخرج فرض الزوجة توافق بالنصف، فنضرب أحدهما بنصف الآخر، يكون الحاصل أربعاً وعشرين، وهو مجموع سهام التركة:

للزوجة ثمنها ثلاثة، ولكل من الأب والأم سدسها أربعة، يبقى ثلاثة عشر سهماً هي حصة الابن.

مسائل عن فرض الثلثين:

		٦
$\frac{2}{3}$	بنت/٢	٤
ع $\frac{1}{6}$	أب	١
$\frac{1}{6}$	أم	١

الشرح:

للبنات الثلثان، لتعددهن وعدم وجود ابن يعصبهن. وللأب السدس مع التعصيب، لوجود الفرع الوارث الأنثى. وللأم السدس، لوجود الفرع الوارث.

أصل المسألة ستة: لدخول الثلاثة مخرج فرض البنتين في غيره، وتماثل مخرجي فرضي الأبوين، فيكون أحدهما –وهو ستة– أصل المسألة، وهو مجموع سهام التركة:

للبنتين ثلثاها أربعة: لكل منهما سهمان، وللأب سهم بالفرض، وللأم سهم أيضاً، ولم يبق للأب شيء بالتعصيب، لاستغراق الفروض سهام التركة.

مسائل عن فرض الثلث:

		١٢
$\frac{1}{3}$	أم	٤
$\frac{1}{4}$	زوجة	٣
ع	أخ شقيق	٥

الشرح:

للأم الثلث، لعدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود عدد من الإخوة. وللزوجة الربع، لعدم وجود الفرع الوارث. والأخ الشقيق عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه.

أصل المسألة اثنا عشر: وذلك لوجود تباين بين مخرج فرض الأم وهو ثلاثة، ومخرج فرض الزوجة وهو أربعة، فيضرب أحدهما بالآخر، فيكون الحاصل اثني عشر، وهي مجموع سهام التركة:

للأم ثلثها أربعة، وللزوجة ربعها ثلاثة، فيفضل خمسة أسهم هي نصيب الأخ الشقيق.

مسائل عن فرض السدس:

		١٢
$\frac{1}{6}$	أب	٢
ع	ابن	٧
$\frac{1}{4}$	زوج	٣

الشرح:

للأب السدس فقط، لوجود الفرع الوارث الذكر. وللزوج الربع، لوجود الفرع الوارث. والابن عصبة بنفسه.

أصل المسألة اثنا عشر: حاصل ضرب نصف مخرج السدس بمخرج الربع، لتوافق المخرجين بالنصف، فيكون مجموع سهام التركة اثني عشر:

للأب سدسها اثنان، وللزوج ربعها ثلاثة، ويفضل سبعة سهام هي نصيب الابن.



١ اذكر الفروض المذكورة في القرآن الكريم ؟ والفرض الثابت بالاجتهاد ؟

٢ اذكر أصحاب النصف وشروط إرثهم ؟

٣ اذكر أصحاب الربع وشروط إرثهم ؟

٤ اذكر أصحاب الثمن وشروط إرثهم ؟

٥ من هم أصحاب الثلث ، واذكر أركان مسألة الغراوين؟

٦ اذكر أصحاب السدس وشروط إرثهم ؟

٧ اذكر ثلاثة مما يخالف فيه الأخوة لأم غيرهم من الورثة ؟

٨ ماهي حالات الأب في الإرث ؟

٩حلل المسائل الاتية بدون تأصيل :-

١ ابن ، وأب

٢ زوج ، ابن ، وأب ٣ أب ، وبنت ٤. أم ، أب ، وأخ ، شقيقة ، وأخ لأم

٥. أم ، بنت ، وبنت الابن

الإرث بالتعصيب

تعريف العصبة

الأصل في ميراث العصبة

أقسام العصبة

جهات العصبات

كيفية ترجيح العصبات

مسائل محلولة ومشروحة

التمارين

تعريف العصبة

أقارب الميت الذكور الذين ليس بينهم وبينه أنثى

الأصل في ميراث العصبة

الأصل في ميراث العصبة حديث ابن عباس –رضي الله عنهما –أن النبي –صلي الله عليه وسلم –قال" :ألحقوا الفرائض بأهله ، فما بقي فلأولى رجل ذكر "متفق عليه

والأولى بمعني :الأقرب

أقسام العصبة

العصبة السببية

تعريفها

عصوبة سببها نعمة العتق

العصبة النسبية

تعريفها

هو من يأخذما بقى من التركة بعد الفرض أو الكل عند عدم صاحب فرض.

- العصبة بالنفس
- العصبة بالغير
- العصبة مع الغير

العصبة بالنفس

تعريفها

جميع الذكور الوارثين من الأصول، والفروع، والحواشي، إلا الإخوة من الأم والزوج.



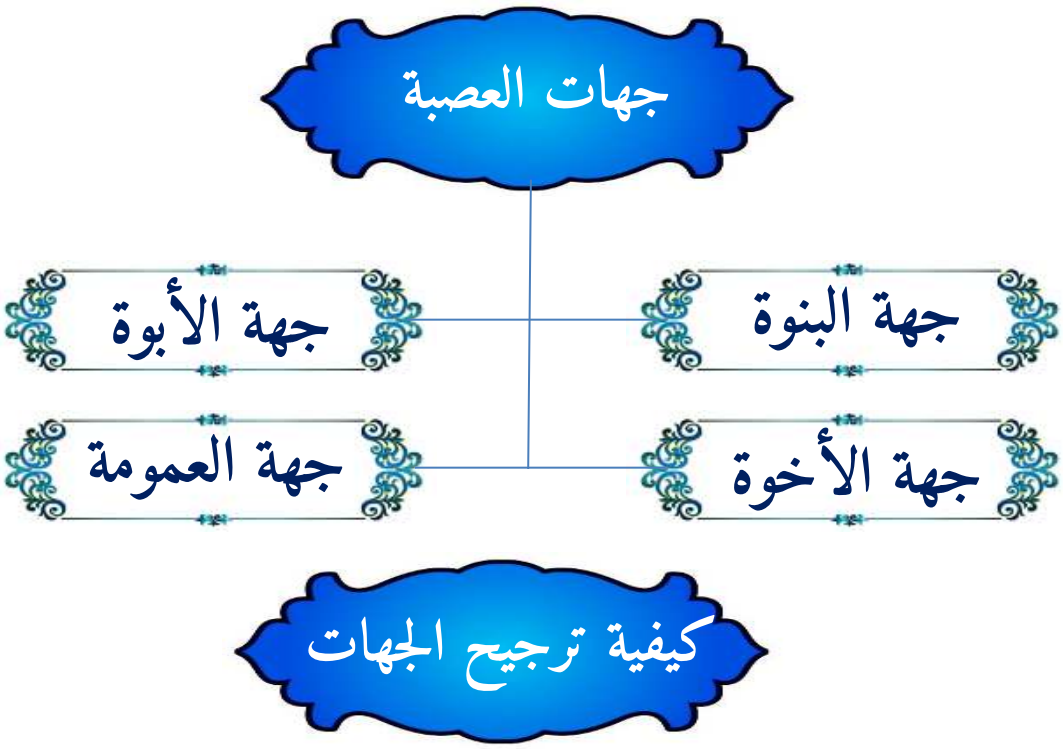
أحكام العصبة بالنفس

١: من انفرد منهم أخذ كلّ المال .

٢: أنّه إذا كان أحدهم مع صاحب فرض أو فروض يأخذ ما أبقت الفروض

عن ابن عبّاس رضي الله عنهما ،أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال :- ألحقوا الفرائض بأهلها فمابقي فلأولى رجل ذكر)) متفق عليه (والأولى بمعنى الأقرب)

٣:أنّ المعصب بالنفس اذا ستغرقت الفروض التركة سقط ، إلا الإبن فإنه لا يمكن معه الإستغراق ، والأب والجدّ يرثان عند ذلك بالسدس بالفرض.



كيفية ترجيح الجهات

فبالجهة التقديم ثم بقربه * وبعد هما التقديم بالقوّة اجعلا**

التوضيح : فتقديم الجهة يكون مثل جهة البنوة مقدمة على غيرها من الجهات مثل الأبوة والأخوة والعمومة والتقديم بالقرب يكون الابن وابن الابن ، فالابن أقرب من ابن الابن ، لذا يكون الابن عصبة ويحجب ابن الابن ، والتقديم بالقوة يكون مثل أخ شقيق وأخ لأب فاتحدا في الجهة والقرب لكن الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب لكونه أخا للميت من جهتين ، والأخ لأب من جهة واحدة.

العصبة بالغير

كل أنثى أو أكثر كان فرضها النصف أو الثلثان إذا وجد معها أخوها, فإنه يعصبها وتسمى عصبة بالغير.

أصحاب العصبة بالغير

١: **بنت الصلب** واحدة فأكثر، بالابن فأكثر.

٢: **بنت الابن** واحدة فأكثر، بابن الابن فأكثر

← يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ

٣: **الأخت الشقيقة** فأكثر بالأخ الشقيق فأكثر.

٤: **الأخت لأب**: فأكثر بالأخ لأب فأكثر

← وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ

العصبة مع الغير

كل أنثى تصير العَصَبَة مع أنثى غيرها، فكل أخت شقيقة أو أخت لأب تصبح العَصَبَة مع البنت أو بنت الابن.

قاعدة: الأخوات مع البنات عصبة.

تنبيه: إذا صارت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير حجبت كل من يحجبها أخوها وكذا الأخت لأب.

مسائل محلولة ومشروحة

مسائل عن الميراث بالتعصيب:

		٦
ع	أب	٢
$\frac{1}{2}$	زوج	٣
$\frac{1}{6}$	جدة	١

الشرح:

الأب عصبة بنفسه، لعدم وجود الفرع الوارث. وللزوج النصف، لعدم وجود الفرع الوارث. وللجدة السدس.

أصل المسألة ستة: مخرج فرض الجدة، لدخول الاثنين مخرج فرض الزوج فيها، فتكون مجموع سهام التركة ستة:

للزوج نصفها ثلاثة، وللجدة سدسها سهم واحد، وللأب الباقي وهو سهمان.

مسائل عن العصبة بغيره:

		٦
ع	ابن	٢
	بنت/٢	٢
$\frac{1}{6}$	أم	١
$\frac{1}{6}$	أب	١

الشرح:

الابن عصبة بنفسه، والبنتان عصبة بالابن. والأم لها السدس، لوجود الفرع الوارث. والأب له السدس أيضاً، لوجود الفرع الوارث الذكر.

أصل المسألة ستة: أحد مخرجي فرض السدس لتماثلهما، فسهام التركة ستة: للأم سدسها سهم واحد، وكذلك الأب، فيبقى أربعة أسهم، تعطى للابن والبنتين: للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

مسائل عن العصبة مع غيره:

		٢٤
ع	أخت شقيقة	٥
$\frac{1}{2}$	بنت	١٢
$\frac{1}{6}$	أم	٤
$\frac{1}{8}$	زوجة	٣

الشرح:

الأخت الشقيقة عصبة مع البنت. والبنت لها النصف، لانفرادها عن مثيلاتها وعدم وجود ابن معها يعصبها. وللأم السدس، لوجود الفرع الوارث. وللزوجة الثمن، لوجود الفرع الوارث أيضاً.

أصل المسألة أربعة وعشرون: وذلك لدخول الاثنين مخرج النصف في غيره، يبقى الستة مخرج السدس والثمانية مخرج الثمن، وبينهما توافق بالنصف، فيضرب أحدهما بنصف الآخر، فيكون الحاصل أربعة وعشرين، وهو مجموع سهام التركة: للبنت نصفها اثنا عشر سهماً، وللأم سدسها أربعة أسهم، وللزوجة ثمنها ثلاثة أسهم، ويبقى خمسة أسهم هي للعصبة الأخت الشقيقة.



١. ما المقصود بالعصبة ؟

٢. أذكر الأصل في ميراث العصبة ؟

٣. ما هي أقسام العصبة ؟

٤. ما المقصود بالعصبة السببية ؟

٥. ما هي أقسام العصبة النسبية ؟

٦. عرف العصبة النسبية ؟

٧. عرف العصبة بالنفس ؟

٨. تكلم باختصار عن العصبة بالغير ؟

٩. أذكر أحكام العصبة بالنفس ؟

١٠. ما هي جهات العصبة ؟ وأذكر كيفية تقديم الجهات ؟

باب الحجب

تعريف الحجب

أقسام الحجب

ممن لا يحجبون

المحجوبون من الرجال

المحجوبات من النساء

مسائل محلولة ومشروحة

التمارين

الحجب

تعريفه

لغة : المنع
اصطلاحا : منع الوارث من الإرث كلّا أو بعضا.

أقسام الحجب

حجب الوصف

تعريفه

منع الوارث من الإرث لوجود وصف قائم به يمنع الإرث

حجب الشخص

حجب النقصان

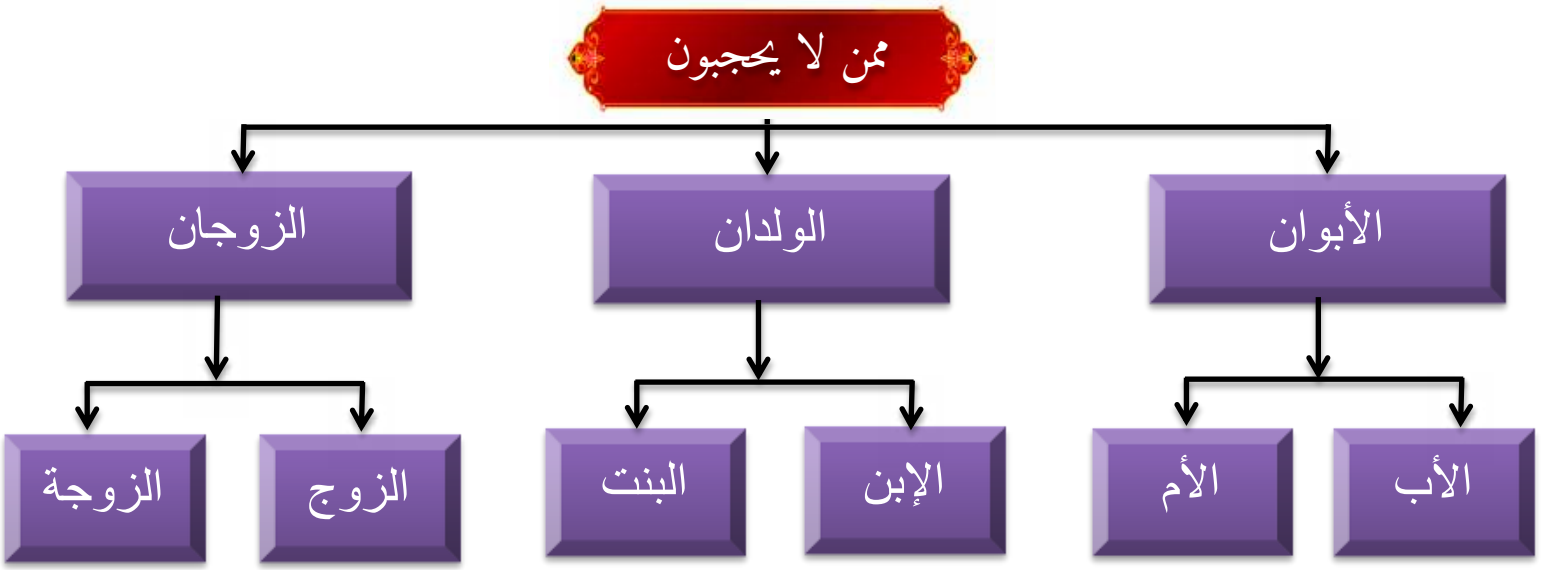
تعريفه

أن لا يرث الوارث بفرضه الأكبر ، أو أن يرث بفرضه الأقل

حجب الحرمان

تعريفه

منع الوارث من الإرث لوجود من هو أولى منه


ممن لا يحجبون
الأبوان
الولدان
الزوجان
الأب
الأم
الإبن
البنت
الزوج
الزوجة

المحجوبون من الرجال

الرقم	المحجوب	الحـاجب
١	ابن الابن	**الابن**
٢	الجدّ من جهة الأب	**الأب**
٣	الأخ شقيق	**الأب ، الفرع الذكر الوارث**
٤	الأخ لأب	**الأب ، الفرع الذكر الوارث، الأخ شقيق، اخت شقيقة صارت عصبة مع الغير**
٥	ابن الأخ شقيق	**الأصل الذكر ، الفرع الذكر الوارث، الأخ ش ،الأخ لأب، اخت صارت عصبة مع الغير**
٦	ابن الأخ لأب	**الأصل الذكر ، الفرع الذكر الوارث، الأخ ش، الأخ لأب، ابن الأخ شقيق، اخت صارت عصبة مع الغير**
٧	العم الشقيق	**يحجبه كلّ من يحجب ابن الأخ لأب مع ابن الأخ لأب**
٨	العم لأب	**يحجبه كلّ من يحجب العم الشقيق مع العم الشقيق**
٩	ابن العم الشقيق	**يحجبه كلّ من يحجب العم لأب مع العم لأب**
١٠	**ابن العم لأب**	**يحجبه كلّ من يحجب ابن العم الشقيق مع ابن العم الشقيق**
١١	الأخ لأم	**الأصل الذكر، والفرع الوارث**



الرقم	المحجوبة	الحـاجب
١	بنت الابن	**الابن ، البنتان**
٢	الجدّة(أم الأب)	**الأم ، كلّ جدّة قريبة**
٣	الجدّة(أم الأم)	**الأم ، كلّ جدّة قريبة**
٤	أخت شقيقة	**الابن ابن الابن الأب ، الجد في بعض المذاهب**
٥	أخت لأب	**الابن، ابن الابن ،الأب ، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، والأختان الشقيقتان ، إن لم يكن معها أخ مبارك**
٦	أخت لأم	**الأصل الذكر، والفرع الوارث**
٧	المعتقة	**كل عصبة نسبية**

مسائل محلولة ومشروحة

مسائل عن الحجب:

		١٢
ع $\frac{1}{6}$	أب	١+٢
م	جد	٠
$\frac{1}{4}$	زوج	٣
$\frac{1}{2}$	بنت	٦

الشرح:

الأب يرث هنا بالفرض وبالتعصيب: فله السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث. ويرث بالتعصيب، لأن الفرع الوارث أنثى وليس بذكر، فهو إذن أقرب العصبات. والجد عصبة بنفسه، ولكنه محجوب بالأب، لأنه عصبة بنفسه أيضاً، وهو أقرب منه. وللزوج الربع، لوجود الفرع الوارث. وللبنت النصف، لانفرادها عن مثيلاتها وعن ابن يعصبها.

أصل المسألة اثنا عشر: لدخول الاثنين مخرج النصف في غيره، ولوجود توافق بالنصف بين مخرج السدس ومخرج الربع، فيضرب أحدهما بنصف الآخر، فيكون الحاصل اثني عشر سهماً، وهو مجموع سهام التركة:

للأب سدسها بالفرض اثنان، وللزوج ربعها ثلاثة، وللبنت نصفها ستة، يبقى سهم واحد يأخذه الأب بالتعصيب، ولا شيء للجد لأنه محجوب بالأب.

		٦
$\frac{1}{6}$	أم	١
م	جدة	٠
ع	شقيقة	٢
$\frac{1}{2}$	بنت	٣

الشرح:

للأم السدس لوجود الفرع الوارث وهو البنت. والجدة محجوبة بالأم. والشقيقة عصبة لوجود البنت. والبنت لها النصف، لانفرادها عن مثيلاتها، وعدم وجود ابن معها يعصبها.

أصل المسألة ستة: مخرج السدس فرض الأم، لدخول الاثنين مخرج النصف فرض البنت فيه، فتكون سهام التركة ستة: سدسها واحد للأم، ونصفها ثلاثة للبنت، واثنان للشقيقة، تأخذهما بالتعصيب والجدة لا شيء لها، لأنها محجوبة.

		٢٤
ع	ابن/٥	١٠
	بنت/٧	٧
م	ابن ابن	٠
$\frac{1}{8}$	زوجة	٣
$\frac{1}{6}$	أم	٤

الشرح:الأبناء عصبة بأنفسهم ولا حاجب لهم من العصبات. والبنات عصبات بالأبناء. وابن الابن عصبة بنفسه، لكنه محجوب بالأبناء، لأنهم أقرب منه. وللزوجة الثمن، لوجود الفرع الوارث. وللأم السدس، لوجود الفرع الوارث أيضاً. أصل المسألة أربعة وعشرون: حاصل ضرب أحد مخرجي الثمن والسدس بنصف الآخر، لأن بينهما توافقاً في النصف، فتكون سهام التركة أربعة وعشرين سهماً: للزوجة ثمنها ثلاثة، وللأم سدسها أربعة، يبقى سبعة عشر للعصبات: لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

مسألة المشتركة ومحترزاتها:

	٦		٣٠
$\frac{1}{2}$	٣	زوج	١٥
$\frac{1}{6}$	١	أم	٥
$\frac{1}{3}$	٢	أخوة لأم/٢	١٠
		أشقاء وشقيقان/٣	

٥

الشرح:

للزوج النصف، لعدم وجود الفرع الوارث. وللأم السدس، لوجود عدد من الإخوة. وللإخوة جميعاً ثلث، باعتبارهم جميعاً إخوة لأم، إذ لو عاملنا الأشقاء والشقيقات على أنهم كذلك لكانوا عصبة، ولسقط ميراثهم، لاستغراق أصحاب الفروض سهام التركة، فلا يبقى لهم شيء.

أصل المسألة ستة: مخرج فرض الأم السدس، لدخول مخارج باقي الفروض فيه، فتصبح سهام التركة ستة:

للزوج نصفها ثلاثة، وللأم سدسها سهم واحد، وللإخوة جميعاً ثلثها سهمان، وهي لا تنقسم عليهم، فتصحح المسألة بضرب أصلها وسهامها بعدد الإخوة وهو خمسة، فتصبح السهام بعد التصحيح ثلاثين:

للزوج منها خمسة عشر، وللأم خمسة، وللإخوة عشرة أسهم لكل منهم سهمان بالسوية.



١ حدد مفهوم الحجب لغة واصطلاحا؟

٢ أذكر أقسام الحجب

٣ عرف حجب النقصان ؟

٤ ما هو حجب الحرمان ؟

٥ اذكر ممن لا يحجبون ؟

٦ ما هي أركان المشتركه ؟

٧ حلل المسائل الاتية بدون تأصيل :-

أ بنت ، عم

ب زوجه ، جدة ، أخ شقيق ، أخت شقيقه

ج أب ، بنت ، عم لأب

د زوج ، وأب

هـ ابن ، وبنت

باب التأصيل

تعريف التأصيل

أصول المسائل

تأصيل المسائل بالنسب الأربعة

تأصيل المسائل بطريقة أخرى

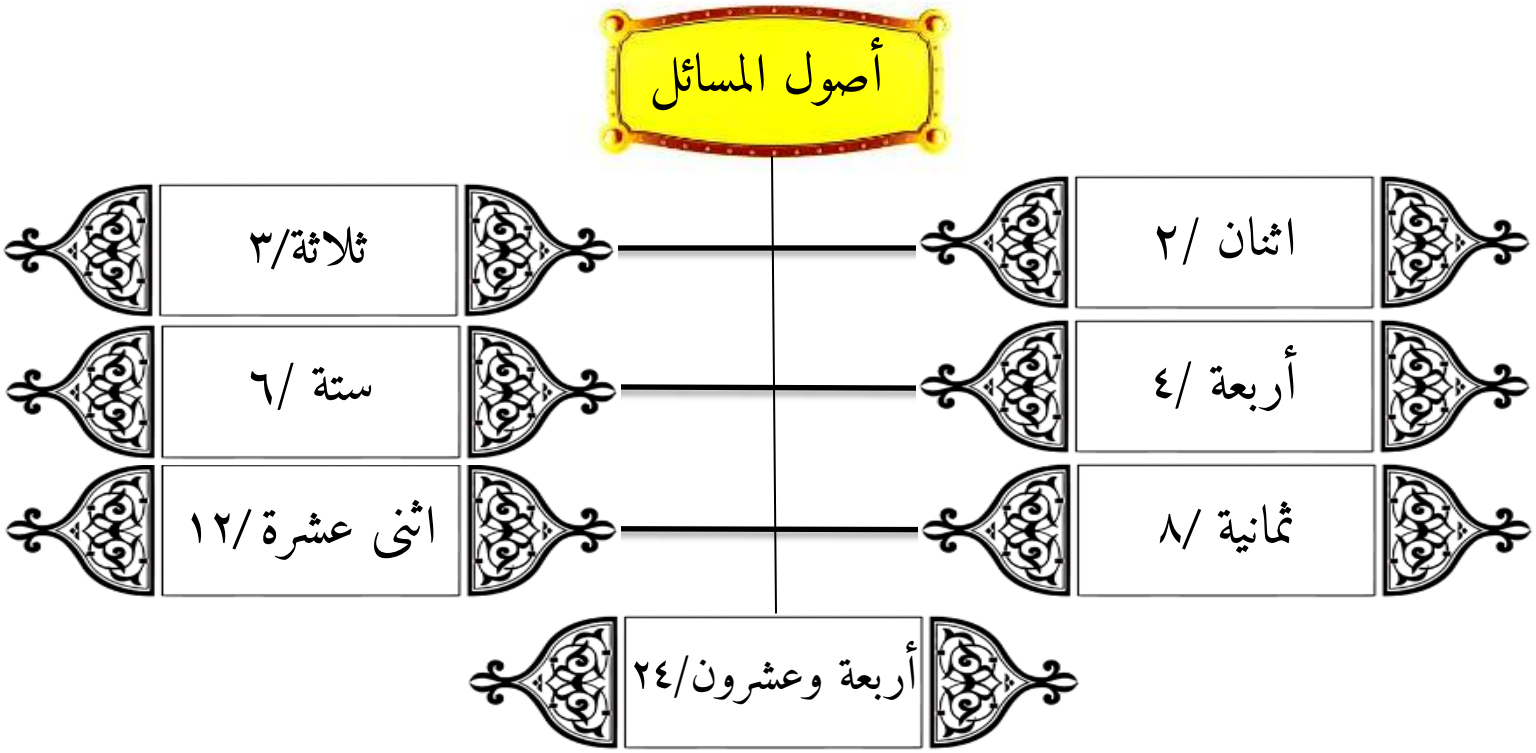
التمارين

تأصيل المسائل

تعريفه

لغة: مأخوذ من الأصل، وهو ما يبنى عليه غيره

وفي الاصطلاح: هو تحصيل أقل عدد يستخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر



تأصيل المسائل بالنسب الأربعة

التماثل : أن تستوي الأعداد مثل (٦/٦)أو (٣ /٣) نكتفي بأحدهما.

التداخل : أن ينقسم العدد الأكبر على العدد الأصغر قسمة صحيحة يعني "أن لا يبقى شيء بعد التقسيم" مثل (٨/٤)أو (٤ /٢) نكتفي أو نأخذ بأكبرهما .

التوافق : أن لا ينقسم العدد الأكبر على الأصغر قسمة صحيحة ولكن هناك أو يوجد عدد آخر ينقسمان عليه مثل (٤/٦) أو (٦/٨) ففي هذه الطريقة نأخذ وفق أحدهما فنضربه في كامل الآخر.

التباين :أن لا ينقسم العدد الأكبر على الأصغر ولا ينقسمان على عدد آخر مثل (٣/٤) ففي هذه الطريقة نضرب أحدهما على الآخر.

تأصيل المسائل بالطريقة العامة

العصبات : فإن كانو كلّهم عصبات وكانو جنسا واحدا فأصل مسألتهم يكون عدد رؤوسهم.

وإن كانو من جنسين " ذكورا ، وإناثا" كذلك أصل مسألتهم يكون عدد رؤوسهم ، ولكن نجعل رأس كلّ ذكر رأسين ،ورأس كلّ أنثى واحدا.

وإن كان في المسألة أكثر من فرض نقسم الفروض إلى مجموعتين

المجموعة الأولى :– النصف ، الربع ، الثمن " ويسمى الشفع"

والمجموعة الثانية :– الثلثان ، الثلث ، السدس " ويسمى الوتر"

- إن اجتمع في المسألة مجموعة واحدة من احدى المجموعتين فأصل مسألتهم أكبر المقام أو المخرج فيها
- وإن اختلطت احدى المجموعتين بالأخرى نتبع ما يلي :–

فإن اختلط النصف بالمجموعة الثانية فأصل مسألتهم من ستة.

مثل(ام، بنت، ابن) (زوج، ام، اخوات لاب، اخ لأم)

وإن اختلط الربع – حتى وان كان فيه النصف – بالمجموعة الثانية فأصل مسألتهم من اثني عشر

مثل (زوج ، ام ، اب ، ابن)

وإن اختلط الثمن بالمجموعة الثانية فأصل مسألتهم من اربع وعشرين ، مثل : (زوجه، ام، جد ، بنات/٢) (زوجتين ، بنات / ٣ ، عم ش)



١. عرف تأصيل المسائل ؟

٢. اذكر أصول المسائل ؟

٣. تكلم بإيجاز عن النسب الأربعة ؟

٤. حلل المسائل الآتية مع التأصيل:

١: أم ، أب ، أبن

٢: زوج ، أم ، جد

٣: أم ، أخت ش ، أخت لاب

٤: زوجه ، أبن ، بنت

باب التصحيح

تعريف التصحيح

الإنكسار على فريق واحد

الإنكسار على أكثر من فريق

مسائل محلولة ومشروحة

التمارين

تصحيح المسائل

تعريفه

لغة : إزالة السقم.

واصطلاح: هو إيجاد أقل عدد يأخذ منه كل وارث نصيبه بدون كسر.

الإنكسار على فريق واحد

فإذا انكسرت المسألة على فريق واحد :-

ننظر أو نقارن فيما بين عدد رؤوس الفريق وبين أسهمهم بالتوافق ، والتباين.

فإن توافقا نأخذ وفق عدد الرؤوس ويسمى ذلك (جزء السهم) فنضربه في أصل المسألة فتصح المسألة من ذلك مثل (زوجة ، أم ، ابن ، بنت).

وإن تباينا نأخذ عدد الرؤوس كاملا فنضربه في أصل المسألة فتصح المسألة من ذاك.

مثل (أب بنات/٢ابناء/٢)

الإنكسار على أكثر من فريق

فإذا انكسرت المسألة على أكثر من فريق واحد ننظر فيما بين أسهم كلّ فريق وعدد رؤوسهم بالتوافق والتباين

فإن توافقا نأخذ وفق عدد رؤوس الفريق ونجعله محفوظا ثم ننظر ونقارن فيما بين المحفوظات بالنسب الأربعة ،

وبعد المقارنة يكون الناتج (جزء السهم) فنضعه فوق أصل المسألة فنضربه فيه ،

فتصح المسألة من ذلك أي الناتج بعد الضرب مثل: ثلاث زوجات ، تسعة أعمام.

ومثل أربع زوجات، وأربع أخوات شقيقات، وتسعة إخوة لأم ، وثلاث جدّات.

وإن تباينا نأخذ عدد رؤوس الفريق كاملا ونجعله محفوظا،

ثم ننظر ونقارن فيما بين المحفوظات بالنسب الأربعة ،

وبعد المقارنة يكون الناتج (جزء السهم) فنضعه فوق أصل المسألة فنضربه فيه ،

فتصح المسألة من ذلك.

مثل:(جدتين، ثلاث بنات ، أخ شقيق) (وزوجتين ، خمسة أبناء) (وثلاث زوجات ، أخوين شقيقين)

مسائل محلولة ومشروحة

مسائل في التصحيح لتقبل السهام القسمة على مستحقيها:

		٢٤
$\frac{1}{8}$	زوجة/٣	٣
$\frac{2}{3}$	بنت ابن/٤	١٦
$\frac{1}{6}$	جدة/٢	٤
ع	عم	١

الشرح:

للزوجات الثمن، لوجود فرع وارث. ولبنات الابن الثلثان، لتعددهن وعدم وجود من يحجبهن أو يعصبهن. وللجدات السدس، لعدم وجود الأم. والعم عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه.

أصل المسألة أربعة وعشرون: وذلك أن مخرج الثلثين يدخل في مخرج السدس، وبين مخرج السدس ومخرج الثمن توافق في النصف، فيحصل من ضرب أحدهما بنصف الآخر أربعة وعشرون، هي مجموع سهام التركة:

للزوجات ثمنها ثلاثة لكل سهم، ولبنات الابن ثلثاها ستة عشر لكل أربعة سهام، وللجدات سدسها أربعة أسهم لكل سهمان. ويبقى سهم واحد هو للعصبة العم.

ويلاحظ في هذه المسألة أن أكثر أنواع المستحقين للميراث متعددون، ومع ذلك لم تحتج المسألة إلى تصحيح، لانقسام كل نصيب على مستحقيه كما رأيت.

الذين لا تنقسم سهامهم فريق واحد:

حال التباين بين عدد رؤوسهم وسهامهم:

٤

		٢٤	٩٦
$\frac{1}{8}$	زوجة/٤	٣	١٢
$\frac{1}{2}$	بنت	١٢	٤٨
$\frac{1}{6}$	أم	٤	١٦
ع	شقيق	٥	٢٠

الشرح:

للزوجات الثمن، لوجود فرع وارث. وللبنت النصف، لانفرادها عن مثيلاتها وعدم وجود من يعصبها. وللأم السدس، لوجود فرع وارث. والشقيق عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه.

أصل المسألة أربعة وعشرون: حاصل ضرب أحد مخرجي الثمن أو السدس بنصف الآخر، لأنهما متوافقان بالنصف، ومخرج النصف فرض البنت يدخل في أحدهما، فأصل سهام التركة أربعة وعشرون:

للزوجة ثمنها ثلاثة، وللبنت نصفها اثنا عشر، وللأم سدسها أربعة، ويفضل خمسة للعصبة الأخ الشقيق.

ويلاحظ أن سهام الزوجات لا تنقسم على رؤوسهن وبينها وبين عدد رؤوسهن تباين، فنضرب المسألة بعدد الرؤوس أربعة –وهو جزء سهم المسألة– فتصبح السهام ستة وتسعين: للزوجات منها اثنا عشر لكل منهن ثلاثة أسهم، وللبنت ثمانية وأربعون، وللأم ستة عشر، وللشقيق عشرون.

حال التوافق بين عدد رؤوسهم وسهامهم:

٣

		٦	١٨
$\frac{1}{6}$	أم	١	٣
$\frac{2}{3}$	بنت/٦	٤	١٢
ع	ابن ابن	١	٣

الشرح:

للأم السدس، لوجود الفرع الوارث. وللبنات الثلثان، لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن. وابن الابن عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه.

أصل المسألة ستة: مخرج فرض الأم السدس، لدخول مخرج الثلثين فيه، فتكون سهام التركة في الأصل ستة:

للأم سدسها واحد، وللبنات ثلثاها أربعة، ويفضل سهم واحد هو للعصبة ابن الابن.

ويلاحظ أن سهام البنات لا تنقسم عليهن، وأن بينها وبين عددهن توافقاً في النصف فيؤخذ وفق عدد رؤوسهن وهو نصفه ثلاثة. فيكون جزء سهم المسألة. وتضرب به، فتصبح سهام التركة ثمانية عشر: للأم منها ثلاثة، وللبنات اثنا عشر وهي منقسمة عليهن لكل سهمان، ولابن الابن ثلاثة أسهم.

الذين لا تنقسم سهامهم أكثر من فريق:

١- حال تماثل المحفوظات:

٥

المحفوظات			٦	٣٠
	$\frac{1}{6}$	أم	١	٥
٥	$\frac{1}{3}$	أخ لأم/٥	٢	١٠
٥	ع	عم/٥	٣	١٥

الشرح: للأم السدس، لوجود عدد من الإخوة. وللإخوة لأم الثلث، لتعددهم وعدم وجود من يحجبهم. والأعمام عصبة بأنفسهم، ولا يوجد من يحجبهم.

أصل المسألة ستة: مخرج فرض السدس، لدخول الثلاثة مخرج الثلث فيه. فتكون سهام التركة في الأصل ستة:

للأم سدسها سهم واحد، وللإخوة لأم ثلثها سهمان، ويفضل ثلاثة أسهم هي للعصبة الأعمام.

ينظر في سهام المسألة فيرى أن سهام الإخوة لأم لا تنقسم عليهم، وكذلك سهام الأعمام. وبين عدد الفريق الأول وسهامه تباين، فيحفظ عدد رؤوسهم وهو (٥) خمسة. وكذلك بين الفريق الثاني وسهامه تباين، فيحفظ عدد رؤوسهم أيضاً وهو (٥). ثم ينظر بين المحفوظات فيلاحظ أنها متماثلة، فيؤخذ أحدها ويعتبر جزء سهم المسألة فتضرب به، فتصبح سهامها ثلاثين: خمسة للأم، وعشرة لأولاد الأم لكل اثنان، وخمسة عشر للأعمام لكل ثلاثة.

٢- حال تداخل المحفوظات:

٤

المحفوظات			٦	٢٤
	$\frac{1}{6}$	أم	١	٤
٢	$\frac{1}{3}$	أخ لأم/٤	٢	٨
٤	ع	عم/٤	٣	١٢

الشرح:

للأم السدس، لوجود عدد من الإخوة. والإخوة لأم لهم الثلث، لتعددهم وعدم وجود من يحجبهم. والأعمام عصبة بأنفسهم، ولا يوجد من يحجبهم.

أصل المسألة ستة: مخرج السدس فرض الأم، لدخول مخرج الثلث فيه. فسهام أصل التركة ستة: للأم سدسها واحد، وللإخوة لأم ثلثها اثنان، ويفضل ثلاثة أعمام.

ويلاحظ أن سهام الإخوة لا تنقسم عليهم، وبين سهامهم وعدد رؤوسهم توافق بالنصف، فيحفظ وفق عددهم وهو (٢). وكذلك سهام الأعمام لا تنقسم عليهم، وبين سهامهم وعدد رؤوسهم تباين، فيحفظ عدد رؤوسهم وهو (٤). وبين المحفوظات (٢) و (٤) تداخل، فيؤخذ الأكبر منهما وهو (٤) فيكون جزء سهم المسألة ويضرب بها، فتصبح السهام بعد التصحيح أربعة وعشرين: أربعة منها للأم، وثمانية للإخوة لأم لكل اثنان، وللأعمام اثنا عشر لكل منهم ثلاثة.

٣- حال توافق المحفوظات:

٤

المحفوظات			٦	١٨٠	
	$\frac{1}{6}$	أم	١	٣٠	
٣ ١٥	$\frac{1}{3}$	أخ لأم/١٥	٢	٦٠	لكل ٤
٢ ١٠	ع	عم/١٠	٣	٩٠	لكل ٩
٢ × ١٥ أو ٣ × ١٠ = ٣٠					

الشرح:

للأم السدس، لوجود عدد من الإخوة. وللإخوة لأم الثلث، لتعددهم وعدم وجود من يحجبهم. والأعمام عصبة بأنفسهم، ولا يوجد من يحجبهم.

أصل المسألة ستة: مخرج فرض الأم السدس، لدخول مخرج الثلث فيه، فسهام المسألة في الأصل ستة: للأم سدسها سهم واحد، وللإخوة لأم ثلثها اثنان، ويفضل ثلاثة أسهم هي للأعمام العصبة.

وإذا رجعنا إلى سهام كل فريق من الورثة وجدنا أن سهام الإخوة لأم لا تنقسم عليهم، وبين سهامهم وعدد رؤوسهم تباين، فيحفظ عدد رؤوسهم (١٥). وكذلك سهام الأعمام لا تنقسم عليهم، وبين سهامهم وعدد رؤوسهم تباين أيضاً، فيحفظ عدد رؤوسهم وهو (١٠). ثم تنظر فنجد أن بين المحفوظات توافقاً في الخمس. لأن كلاً منها يقبل القسمة على خمسة، فنأخذ وفق أحدهما ونضربه بكامل الآخر، ويكون الحاصل هو جزء سهم المسألة. فوفق الخمسة عشر ثلاثة، تضرب بعشرة فيكون سهم المسألة (٣٠). أو: وفق العشرة اثنان، يضرب بخمسة عشر فيكون السهم (٣٠). تضرب به المسألة فتصبح سهامها (١٨٠): للأم منها ٣٠، وللإخوة ٦٠ على ١٥ فلكل ٤، وللأعمام منها ٩٠ على ١٠ فلكل ٩.

٤- حال تباين المحفوظات:

			٦	٣٦
المحفوظات			٦	٣٦
	$\frac{1}{6}$	أم	١	٦
٣ × ٢	$\frac{1}{3}$	أخ لأم/٣	٢	١٢
	ع	عم/٦	٣	١٨
٦				

الشرح:

للأم السدس، لوجود عدد من الإخوة. وللإخوة لأم الثلث، لتعددهم وعدم وجود من يحجبهم. والأعمام عصبة بأنفسهم، ولا يوجد من يحجبهم.

أصل المسألة ستة: مخرج فرض الأم السدس، لدخول مخرج الثلث فيه، فتكون سهام التركة في الأصل ستة: للأم سدسها واحد، وللإخوة لأم ثلثها اثنان، ويبقى ثلاثة للأعمام.

وسهام الإخوة لا تنقسم عليهم، وبينها وبين عددهم تباين، فيحفظ عدد رؤوسهم (٣). وكذلك سهام الأعمام لا تنقسم عليهم، وبينها وبين عدد رؤوسهم توافق في الثلث لأن كلاً منهما يقبل القسمة على ثلاثة، فيؤخذ وفق عدد رؤوسهم أي ثلثه وهو (٢) فيحفظ. ثم ننظر بين المحفوظات فنجد أنها متباينة، فنضرب أحدها بالآخر فيكون الحاصل (٦) هو جزء سهم المسألة، نضرب به المسألة فتصبح سهامها ستة وثلاثين: للأم منها ستة، وللإخوة لأم منها اثنا عشر لكل منهم أربعة، وللأعمام ثمانية عشر لكل منهم ثلاثة.



١. عرف التصحيح ؟

٢. تكلم باختصار عن الانكسار من فريق واحد ؟

٣. تكلم باختصارعن الانكسار على أكثر من فريق واحد ؟

٤. حلل المسائل الآتية بالتأصيل والتصحيح :-

١: زوجة ، أم ، أبن ، بنت

٢: أربع زوجات ، ٤أخوات شقيقات ٩أخوة لام

٣: ثلاث زوجات ، ٣أبناء ، ٣بنات

باب التقسم

تعريف التقسيم

طرق تقسيم التركات

مسألة محلولة ومشروحة

التمارين

تقسيم التركات

التركات :هي كل ما يبقى بعد موت الشخص من ممتلكاته التي كانت له قبل موته.

طرق تقسيم التركات

الطريقة الأولى: طريقة استخراج قيمة السهم ـ سهم الوارث ـ وذلك على أن نقسم التركة على أصل المسألة ، ثم نضربه على سهم كل وارث.

الطريقة الثانية : طريقة الحصول على نصيب الوارث جملة ، وذلك بأن نضرب أسهم الوارث في التركة ثم نقسمها على اصل المسألة.

مسألة محلولة ومشروحة

مسألة في قسمة التركات

		١٢
$\frac{1}{3}$	أم	٤
$\frac{1}{4}$	زوجة	٣
ع	عم	٥

التركة ١٠٠ دينار

١٠٠ × ٤ ١

فيكون نصيب الأم: ـــ= ـ ٣٣

١٢ ٣

١٠٠ × ٣

ويكون نصيب الزوجة: ـــ= ٢٥

١٢

١٠٠ × ٥ ٢

ويكون نصيب العم: ـــ= ـ ٤١

١٢ ٣

الشرح:

نضرب سهام كل وارث بكامل التركة، ونقسم الحاصل على مجموع السهام، أي على أصل المسألة، فيكون الحاصل هو نصيب كل وارث من التركة.



١ عرف التقسيم ؟

٢ اذكر طرق تقسيم التركات ؟

٣ حلل المسائل الآتية :

١: زوجه ، أم ، أب ، بنت --- ٧٢٠٠٠

٢: زوج ، أخ ش ، بنت ---- ٩٠٠٠

٣: أب ، أم ، أبن ----- ١٠٠٠٠

٤: بنت ، أخ ش ، أم ------ ٥٠٠٠

٥: بنت لابن ، أخت شقيقه ، زوج ---- ٨٠٠٠٠

باب العول

تعريف العول

الأصول العائلة

الأصول التي لا تعول

مسائل محلولة ومشروحة

التمارين

العول

تعريفه

زيادة في السهام ونقصان في الأنصبة.

الأصول العائلة

الستة: تعول إلى **السبعة** مثل: زوج اخت ش ، اخت لأب عم لأب **وإلى ثمانية**: مثل زوج أم أخت لأب عم

والى تسعة : مثل زوج أخ لأم اخت ش اخت لأب جدة لأب **وإلى عشرة**: مثل أم اختان ش اخوة لأم زوج

الإثنى عشرة: يعول إلى ثلاثة عشرة مثل: زوج بنتي ابن جدة لأم اخ ش عم شقيق.

وإلى خمسة عشر: مثل زوجة اخوة لأم أخوات لأب عم لأب.

والى سبعة عشر: **مثل** أم أخوات لأم أخوات لأب زوجة عم شقيق.

أربع وعشرين: يعول الى **سبع وعشرين مثل** : أم زوجة بنت بنتان أب أخ ش.

والأصول التي لا يدخل عليها العول

النصف	الربع	الثمن	الثلث

مسائل محلولة ومشروحة

مسائل في العول:

٧ ✗		
٣	زوج	$\frac{1}{2}$
٣	شقيقة	$\frac{1}{2}$
١	أخت لأب	$\frac{1}{6}$

الشرح:

للزوج النصف، لعدم وجود الفرع الوارث. وللشقيقة النصف، لانفرادها عن مثيلاتها وعدم وجود من يحجبها أو يعصبها. وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين مع الأخت الشقيقة.

أصل المسألة ستة: مخرج السدس فرض الأخت لأب، لدخول بقية المخارج فيه، فيكون أصل سهام التركة ستة:

للزوج نصفها ثلاثة، وللشقيقة نصفها ثلاثة أيضاً، وللأخت لأب سدسها واحد، فتعول سهام المسألة إلى سبعة، فيضرب على الأصل ستة ويكتب بدلها سبعة.

		٦ ٨/
$\frac{1}{2}$	زوج	٣
$\frac{1}{6}$	أم	١
$\frac{2}{3}$	أخت لأب/٢	٤

٩ ٨		
٣	زوج	$\frac{1}{2}$
١	أم	$\frac{1}{6}$
٣	شقيقة	$\frac{1}{2}$
١	أخت لأب	$\frac{1}{6}$
١	أخت لأم	$\frac{1}{6}$

١٠ ٨		
٣	زوج	$\frac{1}{2}$
١	أم	$\frac{1}{6}$
٢	أخت لأم/٢	$\frac{1}{3}$
٣	شقيقة	$\frac{1}{2}$
١	أخت لأب	$\frac{1}{6}$

١٣ ٢٤		
٨	بنت/٢	$\frac{2}{3}$
٣	زوج	$\frac{1}{4}$
٢	أم	$\frac{1}{6}$

١٥ ١٤		
٨	بنت/٢	$\frac{2}{3}$
٣	زوج	$\frac{1}{4}$
٢	أب	ع $\frac{1}{6}$
٢	أم	$\frac{1}{6}$

١٧ ١٤		
٣	زوجة	$\frac{1}{4}$
٤	أخ لأم/٢	$\frac{1}{3}$
٨	أخت لأب/٢	$\frac{2}{3}$
٢	أم	$\frac{1}{6}$

٢٧ ~~٢٤~~		
٣	زوجة	$\frac{1}{8}$
١٦	بنت/٢	$\frac{2}{3}$
٤	أب	ع $\frac{1}{6}$



١ ما المقصود بالعول ؟

٢ اذكر الأصول التي تعول ؟

٣ اذكر الأصول التي لا تعول ؟

٤ حلل المسائل الآتية :

١ : زوج ، أخت شقيقه

٢ : زوج ، أم ، اختان ، أخوة لام

٣ : زوج ، أم ، أخت لاب

باب الرد

تعريف الرد

شروط الرد

من يرد عليهم

من لا يرد عليهم

حالات الرد

مسائل محلولة ومشروحة

التمارين

الرد

تعريفه

زيادة في أنصباء الورثة ونقصان في أصل المسألة.

شروط الرد

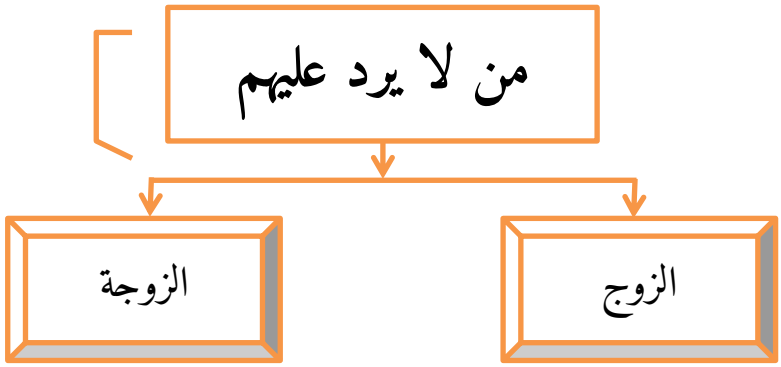
١. وجود صاحب فرض

٢. عدم وجود عصبة

٣. أن يبقى فائض من التركة

من يرد عليهم

- ١/الأم
- الجدتين "من جهة الأم والأب"
- البنت
- بنت الابن
- أخت شقيقة
- أخت لأب
- ولد الأم



حالات الرد

الحالة الأولى: أصحاب فرض واحد بدون أحدالزوجين، ففي هذه الحالة يكون أصل مسألتهم بعدد رؤوسهم

أمثلة: أربع بنات

الحالة الثانية أصحاب فرض واحد مع أحد الزوجين ، ففي هذه الحالة يكون أصل مسألتهم بقام أحد الزوجين

أمثلة: أربع بنات ، زوجة

الحالة الثالثة: أصحاب فروض متعددة بدون أحد الزوجين، ففي هذه الحالة يكون أصل مسألتهم بعدد أسهمهم

أمثلة: أم ، أخوين لأم

الحالة الرابعة: أصحاب فروض متعدّدة مع أحد الزّوجين ففي هذه الحالة نتبع الخطوات التالية :-

الخطوات

١: نعمل مسألتين / مسألة لأحد الزّوجين / ومسألة لأصحاب الرّد.

٢: ثم ننظر فيما بين أصل مسألة أحد الزّوجين، وأصحاب الرّد بالتماثل والتوافق والتباين.

فإن تماثلا تكون الجامعة أصل مسألة أحد الزوجين مثل زوجه ، جدتين أخوين لأم ومثل زوجة ، أم ، أخ لأم.

وإن توافقا نأخذ وفق الباقي فنضعة فوق أصل مسألة أصحاب الرّد ثم نأخذ أيضا وفق أصل مسألة الرّد فنضعة فوق أصل مسألة أحد الزّوجين ، فنضربه فيه فيكون الناتج جامعة الرّد.

وإن تباينا نأخذ الباقي كاملا فنضعة فوق أصل مسألة أصحاب الرّد ثم نأخذ أصل مسألة الرّد كاملا فنضعة فوق أصل مسألة أحد الزّوجين ، فنضربه فيه فيكون الناتج جامعة الرّد.

مسائل محلولة ومشروحة

١. أصحاب فرض واحد بدون أحدالزوجين، ففي هذه الحالة يكون أصل مسألتهم بعدد رؤوسهم

	٥
بنت/٥	٥

لكل خمس

الشرح:

حين يكون الورثة صنفاً واحداً فأصل المسألة من عدد رؤوسهم، فهم هنا خمسة، فأصل مسألتهن خمسة، لكل منهن خمس المال.

٢. أصحاب فروض متعددة بدون أحدالزوجين

		٥ ✗
$\frac{1}{2}$	بنت	٣
$\frac{1}{6}$	بنت ابن	١
$\frac{1}{6}$	أم	١

الشرح:

للبنت النصف، لانفرادها عن مثيلاتها وعن معصب يعصبها. ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين مع فرض البنت، لعدم وجود ابن ابن معها يعصبها. وللأم السدس لوجود الفرع الوارث.

أصل المسألة ستة: أحد مخرجي السدس المتماثلين، ولدخول مخرج النصف في أحدهما، فسهام التركة في الأصل ستة: ثلاثة نصفها للبنت، وسدسها سهم واحد لبنت الابن، وسدسها أيضاً سهم للأم، فيفضل سهم لا صاحب له، ففي المسألة رد، وكل الورثة يرد عليهم، فيضرب على أصل المسألة، ويجعل أصلها مجموع السهام الموزعة، فتصبح من خمسة بعد أن كانت من ستة.

الجامعة

			٤	٣ ×	٤
١/٤	زوجة	١	١		١
		٣			
١/٦	أم	١	١	١	
١/٣	أخت لأم/٢	٢	٢	٢	

الشرح: للزوجة الربع من مسألتها وأصل مسألتها يكون من أربعة ، فتأخذ منه الربع وهو واحد ، ويبقى ثلاثة ، وأصحاب الرد أم وفرضها سدس وأختان لأم وفرضهما الثلث ، فأصل مسألتهم من ستة فللأم السدس وهو واحد وللأختين الثلث وهو اثنان ، فتكون المسألة ردا فنجعل عدد اسهمهم أصل مسألتهم ، ثم ننظر ونقارن فيما بين الباقي الذي بقي من مسألة الزوجة وهو(٣) وأصل مسألة أصحاب الرد وهو(٣) فوجدنا أنهما تماثلا فتكون الجامعة أصل مسألة الزوجة وهو (٤) ثم يأخذ كل من الورثة على ماأخذ من مسألته.

			٤	٣ ×	٤
١/٤	زوجة	١	١		١
		٣			
١/٦	جدة	١	١	١	
١/٣	إخوة لأم/٢	٢	٢	٢	

الشرح : للزوجة الربع من مسألتها وأصل مسألتها يكون من أربعة ، فتأخذ منه الربع وهو واحد ، ويبقى ثلاثة ، وأصحاب الرد جدة وفرضها سدس وأخوين لأم وفرضهما الثلث ، فأصل مسألتهم من ستة فللجدة السدس وهو واحد وللأخوين الثلث وهو اثنان ، فتكون المسألة ردا فنجعل عدد اسهمهم أصل مسألتهم ، ثم ننظر ونقارن فيما بين الباقي الذي بقي من مسألة الزوجة وهو(٣) وأصل مسألة أصحاب الرد وهو(٣) فوجدنا أنهما تماثلا فتكون الجامعة أصل مسألة الزوجة وهو (٤) ثم يأخذ كل من الورثة على ماأخذ من مسألته.

٣

	٢		٤ ✗	٨	**الشرح** :للزوج الربع من مسألته وأصل مسألته يكون أربعة ، فيأخذ منه الربع وهو واحد ، ويبقى ثلاثة ، وأصحاب الرد أم وفرضها سدس وبنت وفرضها الثلث ، فأصل مسألتهم ستة فللأم السدس وهو واحد وللبنت النصف وهو ثلاثة، فتكون المسألة ردا فنجعل عدد اسهمهم أصل مسألتهم ، ثم ننظر ونقارن فيما بين الباقي الذي بقي من مسألة الزوجة وهو(٣) وأصل مسألة أصحاب الرد وهو(٤) فوجدنا أنهما تباينا ، فنأخذ الباقي كاملا فنضعه فوق أصل مسألة أصحاب الرد ، ثم نأخذ أصل مسألة أصحاب الرد فنضعه فوق أصل مسألة الزوج فنضربه فيه ، فيكون الناتج جامعة الرد ، وكيفية تقسيم الجامعة يكون ، ضرب سهم كل أحد على ما وضعنا على أصل مسألته ، **مثلا**: وضعنا أصل مسألة الزوج بأربعة وسهم الزوج واحد ، أربعة في واحد(٤)وقس على ذلك
١/٤	١	زوج		٤	
	٣				
١/٦	١	أم	١	١	
١/٢	١	بنت	٣	٣	

	٢		٢ ✗	٤	**الشرح**: للزوج النصف من مسألته وأصل مسألته يكون اثنان ، فيأخذ منه النصف وهو واحد ، ويبقى واحد ، وأصحاب الرد جدة وفرضها سدس وأخ لأم وفرضه سدس ، فأصل مسألتهم من ستة فللجدة السدس وهو واحد وللأخ السدس وهو واحد ، فتكون المسألة ردا فنجعل عدد اسهمهم أصل مسألتهم ، ثم ننظر ونقارن فيما بين الباقي الذي بقي من مسألة الزوج وهو(١) وأصل مسألة أصحاب الرد وهو(٢) فوجدنا أنهماتباينا فنأخذ الباقي كاملا فنضعه فوق أصل مسألة أصحاب الرد ، ثم نأخذ أصل مسألة أصحاب الرد فنضعه فوق أصل مسألة الزوج فنضربه فيه ، فيكون الناتج جامعة الرد (٤)، وكيفية تقسيم الجامعة يكون ، ضرب سهم كل أحد على ما وضعنا على أصل مسألته ، كما مر بنا قبل قليل
١/٢	١	زوج		٢	
	١				
١/٦	١	أخ لأم	١	١	
١/٦	١	جدة	١	١	

					٨	٤	×٢
١/٤	زوجة/٢	١	٢			٤	١٦
		٣	٦				
١/٢	أخت لأب	١	٣	٣		٣	٩
١/٦	أخ لأم	١	١	١		١	٣

الشرح: للزوجتين الربع من مسألتهن وأصل مسألتهن يكون أربعة ، فيأخذن منه الربع وهو واحد ، فلا ينقسم عليهما ، فنصححها ، فتصح من ثمانية فيأخذن اثنتين فتبقى ستة ، وأصحاب الرد أخت لأب وفرضها نصف وأخ لأم وفرضهم سدس، فأصل مسألتهم من ستة فللأخت للأب النصف وهو ثلاثة وللأخ لأم السدس وهو واحد ، فتكون المسألة ردا فنجعل عدد اسهمهم أصل مسألتهم ، ثم ننظر ونقارن فيما بين الباقي الذي بقي من مسألة الزوجتين وهو(٦) وأصل مسألة أصحاب الرد وهو(٤) فوجدنا أنهماتوافقا فنأخذ وفق الباقي فنضعه فوق أصل مسألة أصحاب الرد ، ثم نأخذ وفق أصل مسألة أصحاب الرد فنضعه فوق أصل مسألة الزوج فنضربه فيه ، فيكون الناتج جامعة الرد (١٦)، وكيفية تقسيم الجامعة يكون ، ضرب سهم كل أحد على ما وضعنا على أصل مسألته ، فمثلا وضعنا أصل مسألة الزوجتين (٢) اثنين في اثنين أربعة ، ووضعنا ايضا أصل مسألة أصحاب الرد (٣) ثلاثة في ثلاثة تسعة ، وثلاثة في واحد ثلاثة.

١/٤	زوجة	١			٩	١٢
		٣				٣
		٣				
١/٣	أخ لأم/٣	٢			٦	٦
١/٦	جدة	١			٣	٣

الشرح: للزوجة الربع من مسألتها وأصل مسألتها يكون أربع ، فتأخذ منه الربع وهو واحد ، ويبقى واحد ، وأصحاب الرد جدة وفرضها سدس وأخ لأم وفرضه سدس ، فأصل مسألتهم من ستة فللجدة السدس وهو واحد وللإخوة للأم الثلث وهو اثنان ، فتكون المسألة ردا فنجعل عدد اسهمهم أصل مسألتهم ، ثم نصحح لأنها انكسرت عن الإخوة للأم فتصح من تسعة ثم ننظر ونقارن فيما بين الباقي الذي بقي من مسألة الزوجة وهو(٣) وأصل مسألة أصحاب الرد وهو(٩) فوجدنا أنهماتوافقا فنأخذ وفق الباقي فنضعه فوق أصل مسألة أصحاب الرد ، ثم نأخذ وفق أصل مسألة أصحاب الرد فنضعه فوق أصل مسألة الزوج فنضربه فيه ، فيكون الناتج جامعة الرد (١٢)، وكيفية تقسيم الجامعة يكون ، ضرب سهم كل أحد على ما وضعنا على أصل مسألته ، كما مر بنا قبل قليل.

التمارين

١ عرف الرد ؟

٢ ما هي شروط الرد ؟

٣ اذكر من يرد عليهم ؟

٤ اذكر من لا يرد عليهم ؟

٥ ما هي حالات الرد ؟

٦ حلل المسائل الآتية:

١: أربع بنات

٢: أربع بنات ، زوجه ٣: أم ، أخوين لام ٤: زوجه ، أم ، أخ لام

المناسخة

تعريف المناسخة

حالات المناسخة

كيفية حل مسائل المناسخة

مسائل محلولة ومشروحة

التمارين

المناسخة

تعريفها

اصطلاحا: أن يموت واحد فأكثر من وَرَثة الميت الأول قبل قسمة تَرِكَته.

حالات المناسخة

الحالة الأولى

أن يكون وَرَثَة الميت الثاني هم أنفسهم وَرَثَة الميت الأول ولا يوجد غيرهم، فيعتبر الميت الثاني ومَن بعده من الأموات كأنهم لم يوجدوا وكأن الميت الأول مات عن الموجودين دون واسطة، وهذا ما يسمى بالاختصار قبل العمل، مثاله: مات عن: خمسة أبناء تعاقبوا في الموت قبل قسمة التركة إلا اثنين، فالمسألة من اثنين كأن الأب مات عن الاثنين فقط.

الحالة الثانية

أن يكون وَرَثَة الميت الثاني فمن بعده لا يرثون غيره، كأن يموت شخص عن ابنين ثم يموت الابن الأكبر قبل القسمة عن ابنين ثم يموت الأصغر قبل القسمة عن ثلاثة أبناء، فإن وَرَثَة الأكبر لا يرثون غير أبيهم، وكذلك وَرَثَة الأصغر لا يرثون غير أبيهم.

الحالة الثالثة

أن يكون وَرَثَة الميت الثاني فمن بعده يرثون غيره بالإضافة إليه، كأن يموت شخص عن زوجة وبنت وأخ شقيق، ثم تموت البنت قبل القسمة عن الموجودين وزوج.

كيفية حل مسائل المناسخة

خطوات حل الحالة الثانية والثالثة

أولا :- نعمل مسألتين (مسألة للميت الأول)و(ومسألة للميت الثاني)
ثانيا :- ثم ننظر أو نقارن فيما بين سهم الميّت الثاني وأصل مسألة ورثته ـ ورثة الميّت الثاني ـ بالتماثل، والتوافق ، والتباين.

فإن تماثلا تكون جامعة المناسخة أصل مسألة الميّت الأول.
وإن توافقا نأخذ وفق سهم الميّت الثاني فنضعه فوق أصل مسألة ورثته ، ثم نأخذ وفق أصل مسألة ورثة الميّت الثاني فنضعه فوق أصل مسألة الميّت الأول فنضربه فيه فيكون الناتج جامعة المناسخة.
مثل: زوج ، أم ، عم ثم مات الزوج وترك ست بنين
وإن تباينا نأخذ سهم الميّت الثاني كاملا فنضعه فوق أصل مسألة ورثته ، ثم نأخذ أصل مسألة ورثة الميّت الثاني كاملا فنضعه فوق أصل مسألة الميّت الأول فنضربه فيه فيكون الناتج جامعة المناسخة.

مسائل محلولة ومشروحة

			٨		٣	
		١٢			٨	٩٦
١/٤	زوج	٣	ت			٠
١/٦	أم	٢				١٦
١/٦	أب	٢				١٦
ع	ابن	٥				٤٠
١/٨		زوجة		١		٣
١/٢		بنت		٤		١٢
ع		أخت/ش		٣		٩

الشرح: في هذه المسألة ننظر فيما بين سهم الميت الثاني وهو(٣) وأصل مسألة ورثته وهو(٨) فبينهما تباين فنأخذ سهم الميت الثاني فنضعه فوق أصل مسألة ورثة الميت الثاني ، ثم نأخذ أصل مسألة الميت الثاني فنضعه فوق أصل مسألة الميت الأول فنضربه فيه فيكون الناتج جامعة المناسخة ٨x١٢= (٩٦) ، ثم نضرب لسهام كل وارث على ما وضعنا فوق أصل مسألته ، فيخرج لك نصيبه من الجامعة ، مثلا الأم في المسألة الأولى أخذت (٢) فنصيبها من الجامعة يكون ٨x٢=(١٦) وقس البقية على هذا.

			٦		١	
		٣			٦	١٨
٢/٣	بنت	١				٦
	بنت	١	ت			٠
ع	أخ /ش	١				٦
١/٦		أم		١	١	١
١/٣		أخ لأم		١	١	١
		أخت لأم		١	١	١
ع		أخ لأب		٣	٣	٣

الشرح:: في هذه المسألة ننظر فيما بين سهم الميت الثاني وهو(١) وأصل مسألة ورثته وهو(٦) فبينهما تباين فنأخذ سهم الميت الثاني فنضعه فوق أصل مسألة ورثة الميت الثاني ، ثم نأخذ أصل مسألة الميت الثاني فنضعه فوق أصل مسألة الميت الأول فنضربه فيه فيكون الناتج جامعة المناسخة ٦x٣= (١٨) ، ثم نضرب لسهام كل وارث على ما وضعنا فوق أصل مسألته ، فيخرج لك نصيبه من الجامعة ، وكيفية تقسيم الجامعة قد مرت بك في الرد وفي المسألة التي قبل هذه.

			٣		١	
١/٦	أم		١		٣	١٨
١/٦	أخ لأم		١		٣	٣
ع	أخ لأب	ت	٤		١٢	٠
		زوج	١/٤	٣	٣	٣
		بنت	١/٢	٦	٦	٦
		أب	١/٦ + ع	٣	٣	٣

الشرح:: في هذه المسألة ننظر فيما بين سهم الميت الثاني وهو(٤) وأصل مسألة ورثته وهو(١٢) فبينهما توافق فنأخذ وفق سهم الميت الثاني وهو (١) فنضعه فوق أصل مسألة ورثة الميت الثاني ، ثم نأخذ وفق أصل مسألة الميت الثاني وهو(٣) فنضعه فوق أصل مسألة الميت الأول فنضربه فيه فيكون الناتج جامعة المناسخة ٣x٦=(١٨) ، ثم نضرب لسهام كل وارث على ما وضعنا فوق أصل مسألته ، فيخرج لك نصيبه من الجامعة.

					٢		٥	
ع	بنت	٥			١٨		٤	٣٦
	ابن	٥			١٠			١٠
١/٦	جدة	١			٣			٦
				زوجة	١/٤	١	٥	٥
				عم	ع	٣	١٥	١٥

الشرح: في هذه المسألة ننظر فيما بين سهم الميت الثاني وهو(١٠) وأصل مسألة ورثته وهو(٤) فبينهما توافق فنأخذ وفق سهم الميت الثاني وهو (٥) فنضعه فوق أصل مسألة ورثة الميت الثاني ، ثم نأخذ وفق أصل مسألة الميت الثاني وهو(٢) فنضعه فوق أصل مسألة الميت الأول فنضربه فيه فيكون الناتج جامعة المناسخة ٢x١٨=(٣٦) ، ثم نضرب لسهام كل وارث على ما وضعنا فوق أصل مسألته ، فيخرج لك نصيبه من الجامعة.

تصحيح

		١٢	٣٦	
١/٤	زوج	٣	٩	
١/٦	أم	٢	٦	ت
ع	ابن	٧	١٤	
	بنت		٧	

الجامعة

٦	٣٦		
	٩		
	٠		
	١٤		
	٧		
٢	٢	أخت لأم/٢	١/٦
٣	٣	أخت لأب	١/٢
١	١	جدة	١/٦

الشرح: في هذه المسألة ننظر فيما بين سهم الميت الثاني وهو(٦) وأصل مسألة ورثته وهو(٦) فبينهما توافق فتكون جامعة المناسخة أصل مسألة الميت الأول ، ثم ننقل لكل وارث سهمه ، مثلا الزوج أخذ من مسألة الميت الأول (٩) فيأخذ أيضا التسعة من الجامعة ، وكذا الإبن أخذ (١٤) كذا يأخذ من الجامعة (١٤) وقس على هذا ، إن كان في المسألة تماثل.

عول

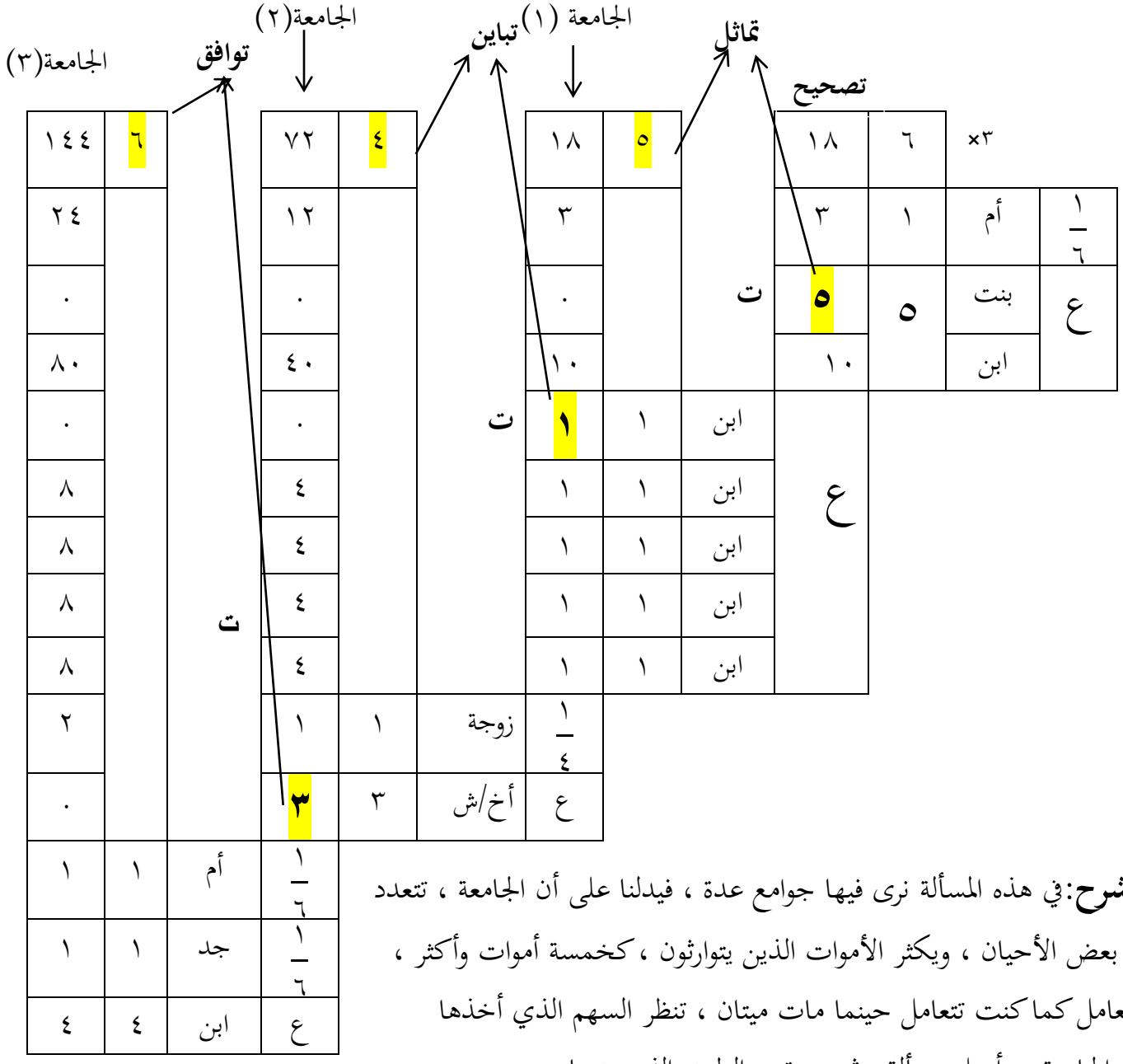
		١٢ **١٣**	
١/٤	زوجة	٣	
٢/٣	أخت/ش	**٤**	ت
	أخت/ش	٤	
١/٦	جدة	٢	
ع	عم	٠	
ع	ابن	٢	
	بنت	١	
	بنت	١	

الجامعة

٤	١٣	
	٣	
	٠	
	٤	
	٢	
	٠	
٢	٢	ابن
١	١	بنت
١	١	بنت

الشرح:في هذه المسألة ننظر فيما بين سهم الميت الثاني وهو(٤) وأصل مسألة ورثته وهو(٤) فبينهما توافق فتكون جامعة المناسخة أصل مسألة الميت الأول ، ثم ننقل لكل وارث سهمه ، كما هو ، على ما مرّ بنا سابقا.

مثال محلل فيه أكثر من جامعة واحدة:



الشرح: في هذه المسألة نرى فيها جوامع عدة ، فيدلنا على أن الجامعة ، تتعدد في بعض الأحيان ، ويكثر الأموات الذين يتوارثون ، كخمسة أموات وأكثر ، فتتعامل كما كنت تتعامل حينما مات ميتان ، تنظر السهم الذي أخذها من الجامعة ، وأصل مسألة ورثته ، وتتبع الطريق الذي رسمناه.



١ عرف المناسخة ؟

٢ ما هي أقسام المناسخة ؟

٣ اذكر حالات المناسخة ؟

٤ حلل المسائل الآتية

١: أم ، أب ، ابن ، وزوج : مات الزوج وترك (زوجة ، بنت ، أخت ش)

٢: أم ، أخ لأم ، أخ لأب: ومات الأخ للأب وترك (زوج ، بنت ، أب)

٣: جدة ، بنت ، ابن: ومات الابن وترك (زوجة ، عم)

ذوي الأرحام

تعريف ذوي الأرحام

أقسام ذوي الأرحام

شروط إرث ذوي الأرحام

كيفية توريث ذوي الأرحام

مسائل محلولة ومشروحة

التمارين

ذوي الأرحام

تعريفهم

اصطلاحا: كلّ قريب لا يرث بالفرض أو بالتعصيب.

أصناف ذوي الأرحام

١: أولاد البنات وأولاد بنات الإبن

٢: أولاد الأخوات مطلقا

٣: بنات الإخوة لغير الأم

٤: أولاد الإخوة لأم

٥: العمّات مطلقا

٦: العم لأم

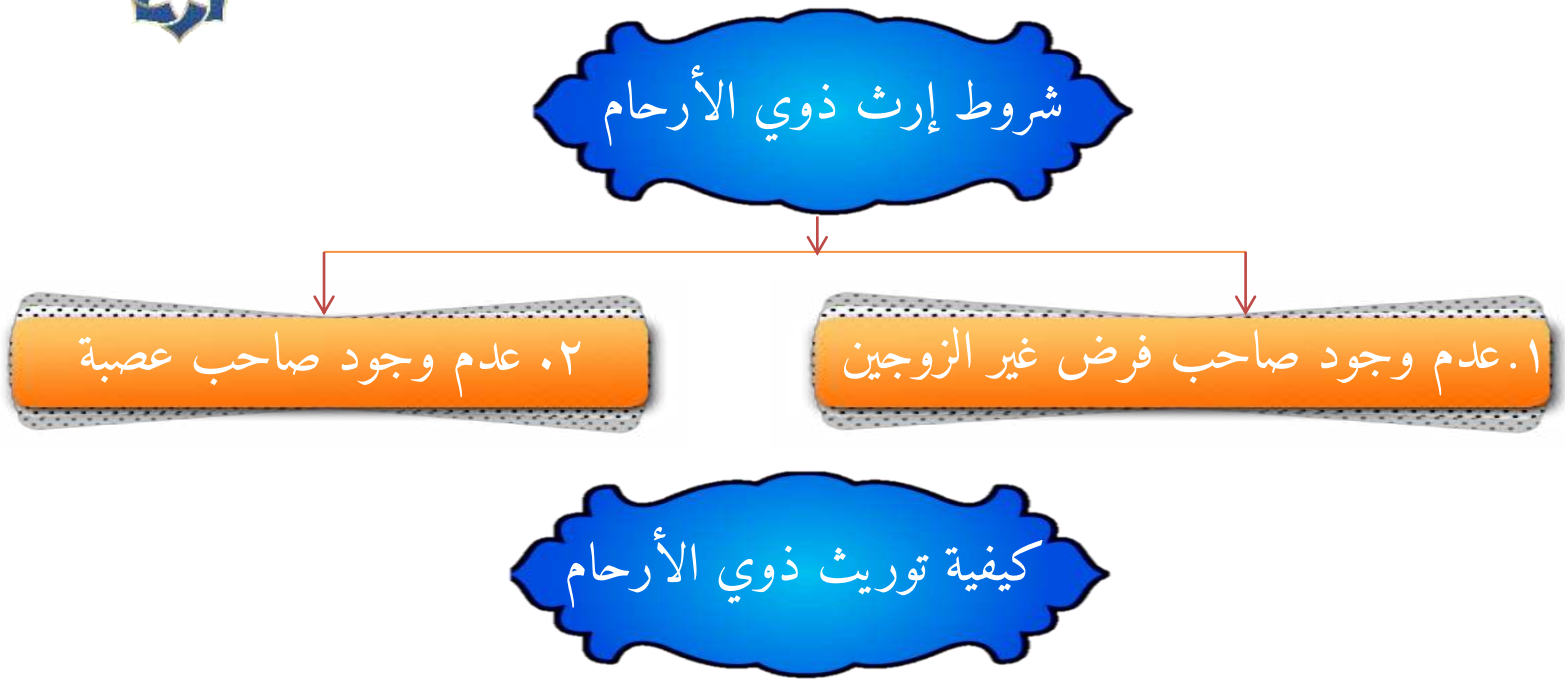
٧: بنات الأعمام

٨: الأخوال والخالات

٩: الجد غير الصحيح (الجد الفاسد)

١٠: الجدّة غير الصحيحة

١١: كلّ من أدلى إلى الميّت بأحد من هؤلاء المذكورين مثل ابن العمّة.



كيفية توريث ذوي الأرحام

ذو الأرحام إما أن يدلو الى الميت بواحد أو أن يدلو بجماعة:-

أولا: فإن أدلو الى الميت بواحد :-

إما أن تستوي نسبتهم إلى المدلى به ، أو ان تختلف نسبتهم اليه.

فإن استوت نسبتهم إلى المدلى به ، كأربع أولاد بنات في الحالة يتقاسمون المال على عدد رؤوسهم .

وإن اختلفت نسبتهم إلى المدلى به كثلاث خالات متفرقات (خالة شقيقة ، خالة لأب ، خالة لأم) ففي هذه الحالة نجعل المدلى به كأنه هو الميت ، وأنهم ورثته (فتنزل الخالة الشقية بمنزلة الأخت الشقيقة)، وقس على ذلك.

ثانيا : أن يدلو الى الميت بجماعة ، كابن أخت الشقيقة، وابن بنت ، وابن أخ لأم

ففي هذه الحالة ننزل كل ذي رحم منزلة من أدلى به الى الميت. مثل : بنت البنت، خالة شقيقة /٣ ، خالة لأب مثل : خال، عمة ، ابن البنت، بنت الأخ ش ، وان اجتمع في المسألة أحد الزوجين وذوو الأرحام فنتعامل معهم كالرد.

التمارين

١ اذكر تعريف ذوي الارحام ؟

٢ ما هي أقسام ذوي الارحام ؟

٣ ما هي شروط إرث ذوي الارحام ؟

٤ بين كيفية توريث ذوي الارحام ؟

٥ حلل المسائل الآتية :

١: أربع بنات البنت

٢: خالة شقيقة ، خالة لأب ، خالة لأم

٣: بنت البنت ، خالة ش ، خالة لاب

الجد مع الإخوة

المقصود بالجد والإخوة

مذاهب العلماء في الجد والإخوة

الأدلة العقلية للمذهب الراجح

حالات الجد والإخوة

تتمات باب الجد والإخوة

مسائل محلولة ومشروحة

التمارين

الجد مع الإخوة

المقصود

المقصود بالجد: أب الأب " الجد الصحيح" **والإخوة** : الأشقاء والإخوة لأب.

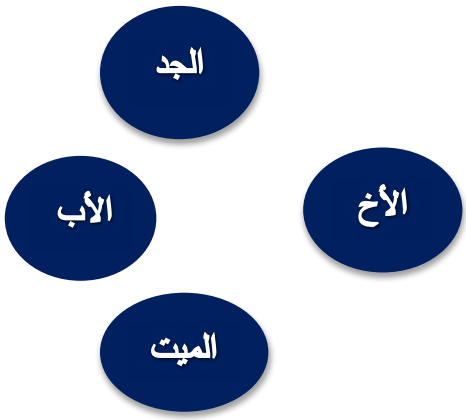
مذاهب العلماء في الجد و الإخوة

المذهب الأول: حجب الأخوة بالجد

المذهب الثاني: توريث الإخوة مع الجد (وهو مذهب الجمهور) وهو الراجح.

الأدلة العقلية للمذهب الراجح

نذكر في هنا بعضا من الأدلة العقلية التي استدل بها مذهب الجمهور وتكون من ضمن الأدلة التي رجحت إلى مذهبهم:-



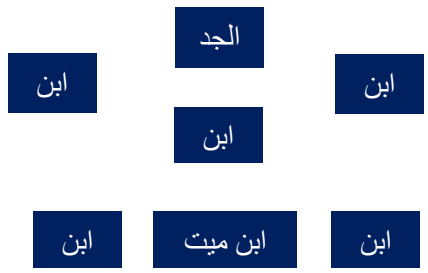
أ: أن الإخوة والجد يدلون إلى الميّت بواسطة واحدة ، وهو الأب.

(فلذالك لا يمكن أن نعطي أحدهما ونسقط الآخر

لاستوائهم في الإدلاء)

ب: حاجة الإخوة إلى المال أظهر من حاجة الجد لأنه مدبر عن الحياة وهم مقبلون عليها.

ج: يترتب من عدم توريث الإخوة ، توريث الأبعد



حالات الجد والإخوة

الحالة الأولى

الحالة الأولى : أن لا يكون مع الجد والإخوة ذوو سهام أو فروض ففي هذه الحالة يرث الجدّ بالمقاسمة أو ثلث المال.

متى يأخذ الجدّ بالمقاسمة ؟ إذا كانت الإخوة معه أقلّ من مثليه ، وذلك أفضل له من ثلث المال.

وتنحصر صورها إلى خمسة فقط

- ١/ جد ، أخ
- ٢/ جد ، أخت
- ٣/ جد ، أختان
- ٤/ جد ، أخوات ثلاث
- جد ، أخ ، أخت

متى يأخذ الجدّ ثلث المال ؟

إذا كانت الإخوة معه أكثر من مثليه ، وذلك أفضل له من المقاسمة ، ولا تنحصر صور هذه الحالة. مثال : جد ، اخوين ، أخت.

الحالة الثانية

الحالة الثانية : أن يكون مع الجد والإخوة ذوو سهام أو فروض .

- يأخذ بالمقاسمة إذا كانت أفضل له من ثلث الباقي ، وسدس جميع المال.
  - أمثلة
  - أم ،جد، أخ شقيق
  - زوج،بنت،جد،اخت لأب
- يأخذ ثلث الباقي إذا كان أفضل له من المقاسمة ، وسدس جميع المال.
  - زوجة ، جد ، أخ/٣
  - جدّة ، جد ، أخ شقيق/٣
- يأخذ سدس جميع المال إذا كان أفضل له من المقاسمة ، وثلث الباقي.
  - زوجة،أم،بنت،جد،أخ ش



	أمثلة
١: إذا لم يبق من التركة إلا السدس نعطي السدس الجدّ وتسقط الأخوة.	بنتان ، أم ، جد ، اخوة
٢:إذا بقي ما يقلّ عن سدس المال نكمل السدس للجد ، وتسقط الأخوة.	بنتان ، زوج ، جد ، اخوة
٣: إذا لم يبق شيء فنقدّر للجدّ السدس ، وتسقط الأخوة.	بنتان زوج ام جد اخوة

مسائل محلولة ومشروحة

مسائل عن الجد والإخوة:

	٢
جدة	١
أخ شقيق	١

الشرح:

في هذه الصورة لا يوجد أصحاب فرض، والأفضل للجد أن يقاسم الأخ. فيكون لكل منهما نصف التركة، فتتعين المقاسمة، فيكون أصل المسألة اثنين: لكل منهما سهم واحد.

وهكذا في كل مسألة لا يكون فيها صاحب فرض، ويكون الورثة فقط: جداً وأخاً شقيقاً أو أخاً لأب واحداً، تعينت المقاسمة بينه وبين الجد.

	٣
جد	١
شقيق/٢	٢

الشرح:

في هذه الصورة يستوي للجد ثلث التركة ومقاسمة الإخوة، فتكون سهام التركة ثلاثة هي أصل المسألة: للجد منها واحد، ولكل أخ سهم واحد أيضاً.

وهكذا في كل مسألة كان الورثة فيها جداً وشقيقين أو أخوين لأب استوى فيها: أن يفرض الثلث للجد، وأن يقاسم الأخوين.

	٣		
٩	٣		
٣	١	جد	$\frac{1}{3}$
٦	٢	شقيق/٣	ع

الشرح:

هنا يتعين للجد الثلث فرضاً، لأن مقاسمة الإخوة تضر به، إذ تنقصه عن الثلث فيكون له الربع، ولذا يفرض له الثلث، ويكون أصل المسألة ثلاثة، واحد للجد واثنان للإخوة، وتصحح المسألة بضرب أصلها وسهامها بعدد الإخوة، فتصبح سهامها تسعة: للجد منها ثلاثة، وللإخوة ستة: لكل منهم سهمان. وهكذا في كل مسألة ليس فيها صاحب فرض والإخوة فيها ثلاثة فأكثر، فرض فيها للجد الثلث.

٣		
١	أم	$\frac{1}{3}$
١	جد	ع
١	أخ لغير أم	

الشرح:

للأم الثلث، لعدم وجود فرع وارث أو عدد من الإخوة. والجد هنا يقاسم الأخ في الباقي بعد أصحاب الفروض، فهو أفضل له، لأنه حال وجود أصحاب الفروض: إما أن يقاسم الإخوة، أو يفرض له ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض، أو يفرض له سدس المال كاملاً. فبالمقاسمة هنا يأخذ ثلث المال، فهو أفضل له.

أصل المسألة ثلاثة: مخرج الثلث فرض الأم:

للأم ثلثها سهم واحد، يبقى سهمان: للجد سهم وللأخ سهم.

	٢		
٤	٢		
٢	١	زوج	$\frac{1}{2}$
١	١	جد	ع
١		أخ لغير أم	

الشرح:

للزوج النصف، لعدم وجود فرع وارث. والجد والأخ عصبة بأنفسهما، والأنفع للجد هنا للمقاسمة في الباقي بعد أصحاب الفروض، لأنه أكثر من ثلث الباقي ومن سدس المال كله.

أصل المسألة اثنين: مخرج النصف فرض الزوج، فتكون التركة في الأصل سهمين: سهم للزوج، وسهم للجد والأخ، فتصحح بضرب أصل المسألة وسهامها باثنين عدد الجد والأخ، فتصبح سهام التركة أربعة: نصفها اثنان للزوج، وسهم للجد وسهم للأخ.

٦		
٣	زوج	$\frac{1}{2}$
١	جد	($\frac{1}{3}$ با)($\frac{1}{6}$ ع)
٢	أخ لغير أم/٢	ع

الشرح:

للزوج النصف، لعدم وجود فرع وارث. والجد: يستوي له هنا سدس المال، وثلث الباقي بعد فرض الزوج، ومقاسمة الإخوة أيضاً فيما بقي بعد فرض الزوج، فيعطى السدس.

أصل المسألة ستة: مخرج السدس فرض الجد، لدخول مخرج النصف فيه، فتكون السهام ستة: للزوج نصفها ثلاثة، وللجد سدسها واحد، وللأخوين سهمان لكل منهما سهم.

		٣	٣	
		٦	١٨	٥٤
$\frac{1}{6}$	أم	١	٣	٩
$\frac{1}{3}$ با	جد	٥	٥	١٥
ع	أخ لغير أم/٣		١٠	٣٠

الشرح:

للأم السدس، لوجود عدد م الإخوة. وللجد ثلث الباقي بعد فرض الأم لأنه أنفع له، إذ يكون له فيه سهم وثلث من ستة، بينما لو قاسم الإخوة لكان له سهم وربع، ولو أخذ سدس المال لكان له سهم واحد. والإخوة لغير أم عصبة بأنفسهم ولا حاجب لهم.

أصل المسألة ستة: مخرج فرض الأم، لدخول مخرج ثلث الباقي فيه، فتكون سهام التركة ستة:

للأم سدسها سهم واحد، يبقى خمسة أسهم للجد ثلثها، وهي لا تنقسم على ثلاثة، فتصحح المسألة بضربها بثلاثة، فتصبح سهامها ثمانية عشر: للأم منها ثلاثة، وللجد منها خمسة، ويبقى عشرة هي للإخوة، ولكنها لا تنقسم عليهم فتصحح المسألة أيضاً بضربها بعدد رؤوسهم ثلاثة —ويسمى هذا جزء سهم المسألة– فتصبح سهاماً أربعة وخمسين: للأم تسعة حاصل ضرب سهامها السابقة بثلاثة، وللجد خمسة عشر حاصل ضرب سهامه بجزء سهم المسألة، وللإخوة ثلاثون —حاصل ضرب سهامهم بجزء سهم المسألة– لكل منهم عشرة أسهم جديدة.

الشرح:

للزوج النصف، لعدم وجود فرع وارث. وللأم السدس، لوجود عدد من الإخوة. والجد الأنفع له هنا السدس، لأنه لو أخذ ثلث الباقي أو قاسم الإخوة لأخذ ثلثي السدس. والإخوة لغير أم عصبة بأنفسهم ولا يوجد من يحجبهم.

أصل المسألة ستة: أحد مخرجي السدس المتماثلين، ولدخول مخرج النصف فيهما، فتكون سهام التركة في الأصل ستة:

للزوج نصفها ثلاثة، وللأم سدسها واحد، وللجد سدسها واحد، ويبقى للإخوة سهم واحد لا ينقسم عليهما، فتضرب المسألة بعدد الرؤوس اثنين، فتصبح سهامها اثني عشر سهماً:

للزوج منها ستة، وللأم سهمان، وللجد سهمان، وللإخوة سهمان: لكل منهما سهم واحد.

		١٣ ٧٤
$\frac{1}{4}$	زوج	٣
$\frac{2}{3}$	بنت/٢	٨
$\frac{1}{6}$	جد	٢
ع	أخ لغير أم	٠

الشرح:

للزوج الربع، لوجود الفرع الوارث. وللبنتين الثلثان، لتعددهما وعدم وجود من يعصبهن. ويفرض للجد هنا السدس لأنه أنفع له، إذ ما تبقى من سهام التركة بعد الفروض السابقة أقل من السدس. والأخ عصبة بنفسه ولا يوجد من يحجبه، ولكن سنرى أنه لا يبقى له شيء.

أصل المسألة اثنا عشر: حاصل ضرب أحد مخرجي الربع أو السدس بنصف الآخر، لأنهما متوافقان في النصف، ولدخول مخرج الثلثين في مخرج السدس، فسهام التركة في الأصل اثنا عشر:

ربعها ثلاثة للزوج، وثلثاها ثمانين للبنتين، وسدسها اثنان للجد، وهكذا فإنها تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر. وبديهي أن الأخ لم يرث شيئاً لأن أصل سهام التركة نقصت عن سهام أصحاب الفروض حتى عالت كما رأينا. وهكذا نلاحظ أنه إذا نقص ما زاد عن أصحاب الفروض ماعدا الجد عن السدس، فرض للجد السدس، ولم يبق للإخوة شيء.

٣

		٣	٩
$\frac{1}{3}$	جد	١	٣
ع	شقيق	٢	٤
	شقيقة		٢
م	أخ لأب	٠	٠

الشرح:

للجد ثلث المال كاملاً، إذ لا يوجد أصحاب فروض، ولو قاسم الإخوة لكان نصيبه أقل من ذلك، إذ يكون اثنين من سبعة. والأخ الشقيق عصبة بنفسه ولا يوجد من يحجبه. والشقيقة عصبة بالشقيق. والأخ لأب محجوب بالشقيق.

أصل المسألة ثلاثة: مخرج فرض الجد، للجد منها ثلثها واحد، يبقى سهمان للشقيق والشقيقة، ولا شيء للأخ لأب لأنه محجوب. وتصحح المسألة كي تنقسم سهام الإخوة عليهما، فتضرب بثلاثة، فتصبح سهامها تسعة: للجد منها ثلاثة، وللشقيق أربعة، وللشقيقة اثنان.

ويلاحظ هنا أن الأخ لأب عد على الجد، واعتبر وجوده كأنه وارث في تحديد ما يستحق الجد، ثم بعد إعطاء الجد ما يستحقه تراعى قواعد التعصيب في حجب الأضعف بالأقوى، فيحجب الإخوة لأب بالإخوة الأشقاء، ويأخذ هؤلاء نصيب أولئك.

الأكدرية

٢

	$\frac{1}{2}$	زوج	٣	٩
	$\frac{1}{3}$	أم	٢	٦
ع	$\frac{1}{6}$	جد	٤	٨
ع	$\frac{1}{2}$	أخت لغير أم		٤

٩ ✕ ٣ = ٢٧

الشرح:

للزوج النصف، لعدم وجود فرع وارث. وللأم الثلث، لعدم وجود فرع وارث، وعدم وجود عدد من الإخوة. والجد: يفرض له هنا السدس، لأنه لم يبق غيره بعد ما سبق من الفروض، فلو قاسم الأخت لكان نصيبه ثلثي السدس، ولو فرض له ثلث الباقي لكان حظه أسوء، إذ يكون له ثلث السدس، ولذا فرض له السدس. والأخت لغير أم لها النصف فرضاً، لانفرادها عن مثيلاتها وعدم وجود من يعصبها أو يحجبها، وذلك أن الجد حين أصبح صاحب فرض لم يبق معصباً لها، فرجعت إلى فرضها وهو النصف.

أصل المسألة –بناء على ما سبق– ستة: مخرج السدس فرض الجد، لدخول باقي المخارج فيه، فيكون أصل سهام التركة ستة:

للزوجة نصفها ثلاثة، وللأم ثلثها اثنان، وللجد سدسها واحد، وللأخت نصفها ثلاثة، فتعول إلى تسعة أسهم.

وبعد أن تعول المسألة وتوزع سهامها، يعود الجد والأخت إلى أصل إرثهما بالعصوبة، لأنه يقوم مقام الأخ، وهما في درجة واحدة من حيث القرابة، إذ إنهما يدليان إلى الميت بواسطة الأب، فيجمع فرضاهما ويقسمان بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وعلى هذا تصحح المسألة بضربها بثلاثة حتى ينقسم مجموع فرضيهما –وهو أربعة– عليهما أثلاثاً، فتصبح سهام المسألة سبعة وعشرين: للزوج منها تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة.



١ ما المقصود بالجد والأخوة ؟

٢ اذكر اختلاف العلماء في توريث الجد والإخوة والمذهب الراجح ؟

٣ اذكر حالات الجد والأخوة ؟

٤ اذكر أركان الأكدرية ؟

٥ حلل المسائل الآتية :

١: جد ، أخ

٢: جد ، أخ ، أخت

٣ : جد ، أخوين

٤: جد ، ثلاث أخوات

٥: جد ، أخ ، أم

الخنثى

تعريف الخنثى

أقسام الخنثى

الجهات التي يوجد فيها الخنثى

كيفية توريث الخنثى

مسألة محلولة ومشروحة

التمارين

الخنثى

تعريفه

من له آلة الذكر وآلة الأنثى، أو له ثقب لا يشبه واحدا منهما

أقسام الخنثى

خنثى غير مشكل

تعريفه

ومن هو ظهرت فيه علامات تميز ذكوريته فيعتبر حينئذ ذكرًا، أو علامات تميز أنوثته فيعتبر حينئذ أنثى.

خنثى مشكل

تعريفه

وهو من لا يوجد فيه علامات تميز ذكوريته على أنوثته.

أقسامه

١. خنثى مشكل: يرجى اتضاح حاله (كالصغير الذي لم يبلغ)

٢. خنثى مشكل: لا يرجى اتضاح حاله (كالصغير الذي مات)

الجهات التي يوجد فيها الخنثى المشكل

- البنوة
- الأخوة
- العمومة
- الولاء

المذاهب الأربعة في توريث الخنثى

خطوات العمل:

١/ نعمل مسألتين (مسألة نقدر أنه ذكر) (ومسألة أنه أنثى) ثم ننظر ونقارن فيما بين الأصلين بالنسب الأربعة.

ثم يكون الناتج بعد المقارنة بهذين الأصلين جامعة الخنثى ، ثم نقسم الجامعة على كل من الأصلين ،

فيخرج جزء سهم كل أصل أو مسألة ، ومن هنا نبين مذاهب العلماء في توريثهم
والمعلوم إن لم يختلف نصيبه بين الذكورة والأنوثة، فتوزع التركة بدون إشكال.
وإن كان يرث على فرض الذكورة أو الأنوثة، ولا يرث على فرض آخر، فلا يعطى من التركة شيئاً عند الحنفية، وعند الشافعية: يعطى الورثة الأقل، ويحفظ حقه حتى يتبين أمره، خلافاً للمالكية والحنابلة.

إن اختلف نصيبه بين الذكورة والأنوثة، ففيه أربعة أقوال:-

الحنفية

يعطى أقل النصيبين أو أسوأ الحالين من فرض ذكورته أو أنوثته، ويعطى الورثة أحسن النصيبين.

فمن توفي عن: زوجة، وأب، وأم، وولد خنثى: المسألة من (٢٤)، تقسم التركة أولاً على فرض الذكورة، فيكون للزوجة ٨/ ١ = (٣)، وللأب ٦/ ١ = (٤)، وللأم ٦/ ١ = (٤)، وللابن الخنثى الباقي وهو (١٣).

ثم تقسم على فرض الأنوثة، فيكون للزوجة ٨/ ١ = (٣، وللأب ٦/ ١ + الباقي = (٥)، وللأم ٦/ ١ = (٤)، وللخنثى البنت: ٢/ ١ = (١٢)، فيعطى الخنثى (١٢)؛ لأنه أدنى النصيبين، والذي يتأثر نصيبه هو الأب، فيعطى (٥) أحسن الحالين.

الشافعية

يعطى اقل النصيبين لكل من الخنثى وبقية الورثة، ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمره، أو يتصالح الورثة معه.

ففي المثال السابق يعطى الخنثى (١٢)، والأب (٤) فقط، ويوقف الباقي وهو (١) إلى أن تتضح حقيقته ولو مات رجل عن: ابن، وولد خنثى مشكل:

فبتقدير ذكورة الخنثى، يكون المال بينه وبين الابن بالسوية، لكل واحد منهما نصف المال، والمسألة من (٢).

وبتقدير أنوثته، يكون للخنثى ٣/ ١، وللابن ٣/ ٢، والمسألة من (٣)، فيعطى الخنثى الثلث فقط، ويأخذ الابن النصف؛ لأنه متيقن، ويوقف السدس الباقي بينهما، حتى يتضح حال المشكل.

المالكية

يعطى الخنثى المشكل نصف نصيب أنثى، ونصف نصيب ذكر، وإن كان يرث على فرض، ولا يرث على فرض آخر، فيعطى نصف نصيبه على فرض إرثه ، وهو ما يسمى بمتوسط النصيبين.

وكيفية تخريج متوسط النصيبين هي: كما مرت بنا سابقا نعمل مسألتين (مسألة نقدر أنه ذكر) (ومسألة أنه أنثى) ثم ننظر ونقارن فيما بين الأصلين بالنسب اللأربعة. ثم نضرب الناتج بعد المقارنة بهذين الأصلين من كلا الحالتين ، ثم يخرج لنا جامعة الخنثى بالمذهب المالكي ، ثم نقسم الجامعة لكل أصل مسألة ، فالناتج يكون جزء سهما ، ثم نضرب كل جزء سهم بسهام كل وارث ، فنجمع ما وجد من كلا المسألتين ، ثم نقسم ما خرج بعدد الأحوال ، فيخرج لنا نصيب كل وارث وستنتهي الجامعة على هذا فلا يبقى بعد هذا التقسيم شيء.

وبالمثال يتضح المقال فمن توفي عن: زوجة، وأب، وأم، وولد خنثى: المسألة من (٢٤)، تقسم التركة أولاً على فرض الذكورة، فيكون للزوجة ٨/ ١ = (٣)، وللأب ٦/ ١ = (٤)، وللأم ٦/ ١ = (٤)، وللابن الخنثى الباقي وهو (١٣).

ثم تقسم على فرض الأنوثة، فيكون للزوجة ٨/ ١ = (٣، وللأب ٦/ ١ + الباقي = (٥)، وللأم ٦/ ١ = (٤)، وللخنثى البنت: ٢/ ١ = (١٢)، فإن نظرنا بين الأصلين عرفنا أن بين (٢٤)(٢٤) تماثل فنأخذ أحدهما فنضربه بعدد الأحوال ، فيخرج لنا (٤٨) فتكون جامعة الخنثى بالمذهب المالكي ، ثم نستخرج جزئي السهم ، نقسم (٤٨) ب(٢٤) و(٢٤) فيكون جزء سهم كل منهما (٢) فبتقدير الذكورة يكون للزوجة (٣) نضرب هذه بجزء السهم فتكون (٦)وبالأنوثة (٣) ثم نضربه بجزء السهم فتكون (٦) فنجمعهما فيكونان(١٢) ثم

نقسم هذا العدد الناتج بعدد الأحوال (٢) فيخرج لنا نصيبها وهو (٦) فعلى هذا تسير وقس الباقي عليها.

الحنابلة

أ- إن كان يرجى اتضاح حال الخنثى في المستقبل، فهم كالشافعية، يعامل مع بقية الورثة بأدنى النصيبين.

ب - وإن لم يرج اتضاح الحال، فهم كالمالكية يعطى نصف ميراث ذكر على فرض ذكورته، ونصف ميراث أنثى على فرض أنوثته، إن ورث في الحالين. وإن كان يرث على فرض دون فرض، فيعطى نصف نصيبه في حال الإرث.

مسألة محلولة ومشروحة

مسألة في الخنثى

		٣		٢		
		٢		٣	٦	
	ابن	١		٢	٣	
	ولد خنثى/ذكر	١	أنثى	١	٢	يوقف (١)

الشرح:

يقدر الخنثى ذكراً، فيكون مساوياً للابن، وهما وحدهما الورثة، فالتركة بينهما، فأصل المسألة (٢) عدد رؤوسهما لكل منهما سهم واحد.

وعلى تقدير أنه أنثى: المسألة من ثلاثة: للابن سهمان وله سهم واحد.

بين أصل المسألتين تباين، فنضرب كل منهما بأصل الأخرى، ويكون أصل المسألة الجامعة (٦). يعطى منها لكل منهما الأقل على الفرضين، فعلى تقدير أنه ذكر: يكون للابن ثلاثة، سهمه من المسألة الأولى مضروباً بأصل الثانية. ويكون للخنثى ثلاثة، لما سبق. وعلى تقدير أنوثته: يكون للابن (٤) سهمه من الثانية مضروباً بأصل الأولى، ويكون للخنثى (٢) سهمه من الثانية مضروباً بأصل الأولى: فيعطى الابن (٣) وهو الأقل، ويعطى الخنثى (٢) وهو الأقل، ويوقف سهم واحد ليتضح الحال، فإما أن يعطى للابن إن ظهر أن الخنثى أنثى، وإما أن يعطى للخنثى إن اتضح أنه ذكر.

التمارين

١. عرف الخنثى اصطلاحا ؟

٢. ما هي أقسام الخنثي ؟

٣. اذكر حالات الخنثي المشكل ؟

٤. ما الجهات التي يوجد فيها الخنثي ؟

٥. حلل المسائل الآتيه :

١ زوجه ، أب ، ولد خنثي

٢ زوج ، أب ، أم ، ولد خنثي

٣ زوج ، جده ، ولد أب خنثي

المفقود

تعريف المفقود

حالات المفقود

كيفية توريث المفقود ومن معه إذا مات مورثه في مدة الإنتظار

خطوات العمل في مسائل المفقود

مسألة محلولة ومشروحة

التمارين

المفقود

تعريفه

الآدمي الذي غاب وانقطع خبره ، فلم يعلم له حياة ولا موت.

حالات المفقود

غلبة السلامة

١. أن يغلب على سفره سلامة ، كمن سافر لدراسة ، أو تجارة ، أو سياحة ، أو نحوذلك.

غلبة الهلاك

٢. أن يغلب على حالة الهلاك كمن فقد في معركة ، أوكان في طائرة تحطمت أو سفينة غرقت ، ونحو ذلك.

كيفية توريث المفقود ومن معه إذا مات مورثه في مدة الإنتظار

أولا:

أن لا يكون له وارث غير المفقود ، ففي هذه الحالة وقف له جميع المال حتى يتبين أمر المفقود أويحكم بموته لأنه لا يتضرر أحد بوقفه.

ثانيا:

أن يكون له وارث غير المفقود ، فيعامل بقية الورثة بالأقل واليقين ويوقف له أفضل النصيبين ويوقف الباقي حتى يتبين أمر المفقود أويحكم بوفاته.

خطوات العمل في مسائل المفقود

أولا :نعمل مسألتين :(مسألة يقدر فيها المفقود حيا) ، (ومسألة يقدر فيها ميتا) ، و كل مسألة تؤصل وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح ثم ينظر بين أصلي المسألتين بالنسب الأربعة وحاصل النظر هو الجامعة .

ثانيا : ثم تقسم الجامعة على أصل كل مسألة من أجل استخراج جزء سهمها

ثالثا: ثم تضرب سهام كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها فمن ورث في المسألتين متساويا أخذ نصيبه كاملا

ومن ورث متفاضلا أعطى الأقل ومن ورث في حال لم يعط شيئا ، ويوقف للمفقود الأوفر ثم نوقف الباقي

إلى أن يتبين أمر المفقود أويحكم بموته .

مسألة محلولة ومشروحة

مسألة فيها مفقود

		٦		٦
$\frac{1}{2}$	زوج	٣		٣
$\frac{1}{6}$	أم	١	$\frac{1}{3}$ للأم	٢
$\frac{1}{6}$	أخ لأم	١		١
ع	شقيق مفقود/حي	١	ميت	٠

الشرح:

للزوج النصف لعدم وجود فرع وارث. وللأم السدس، لوجود عدد من الإخوة على تقدير أن المفقود حي. وللأخ لأم السدس، لعدم وجود مثيل له وعدم وجود من يحجبه. والشقيق عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه.

أصل المسألة ستة: مخرج فرض السدس، لدخول مخرج النصف فيه، فسهام التركة ستة:

نصفها ثلاثة للزوج، وسدسها واحد للأم، وسدسها أيضاً واحد للأم، وسدسها أيضاً واحد للأخ لأم، ويفضل سهم واحد هو للشقيق المفقود على تقدير حياته.

وعلى تقدير موت المفقود: يكون للأم الثلث، لعدم وجود عدد من الإخوة عندها، ويكون أصل المسألة ستة: للزوج ثلاثة، وللأم اثنان، وللأخ لأم سهم واحد، ولا شيء للشقيق. وهنا نجد أن الزوج والأخ لأم لم يختلف نصيبهما في الحالين، فيعطى كل منهما نصيبه، بينما تعطى الأم سهماً واحداً، لأنه الأقل، ويبقى سهم موقوفاً ليتبين حال الشقيق المفقود: فإن ظهر حياً أخذه، وإن ظهر ميتاً أخذته الأم.

التمارين

١ عرف المفقود ؟

٢ اذكر حالات المفقود :

٣ ما هي كيفية توريت المفقود ومن معه إذا مات مورثه في مدة الإنتظار ؟

٤ حلل المسائل الآتية :

١: زوجه ، أب ، أبن مفقود

٢: أم ، أب ، بنت مفقود

٣: زوج ، أخ ش ، أخت ش مفقوده

الحمل

تعريف الحمل

شروط تحقق إرث الحمل

تقادير الحمل

خطوات العمل في مسائل الحمل

مسألة محلولة ومشروحة

التمارين

الحمل

تعريفه

ما في بطن الآدمية من جنين

شروط تحقق إرث الحمل

الشرط الأول : تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة.

الشرط الثاني : أن يولد حيا حياة مستقرة.

تقادير الحمل

- كونه ميتا
- كونه ذكرين
- كونه ذكرا
- كونه أنثيين
- كونه أنثى
- كونه ذكرا وأنثى

خطوات العمل في مسائل الحمل

١- يجعل لكل تقدير من التقادير الستة السابقة مسألة ، وتقسم وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح .

٢- ينظر بين أصول المسائل بالنسب الأربع والحاصل هو الجامعة.

٣- تقسيم الجامعة على أصل كل مسالة من أجل استخراج جزء سهمها فمن ورث في جميع المسائل متساويا أخذ نصيبه.

كاملا ، ومن ورث متفاضلا أعطي الأقل ، ومن ورث في حال دون حال لم يعط شيئا ، ويوقف الباقي إلى حين وضع

الحمل ، فإن كان ما وقف له بقدر إرثه أخذه وإن كان أكثر رد الزائد على من يستحقه من الورثة.

والخلاصة :- أن الحمل يعامل بأحسن حال، والوارث الآخر معه يعامل بأسوأ حال.

مسألة فيها حمل

		٩		٨	ذكورة	أنوثة	يعطى	يوقف
		٢٤		~~٢٤~~ ٢٧	٢١٦	٢١٦	٨٨	١٢٨
$\frac{1}{8}$	زوجة حامل	٣		٣	٢٧	٢٤	٢٤	٣
$\frac{1}{6}$	أب	٤	ع $\frac{1}{6}$	٤	٣٦	٣٢	٣٢	٤
$\frac{1}{6}$	أم	٤		٤	٣٦	٣٢	٣٢	٤
ع	ولد حمل/ذكر	١٣	٢/أنثى $\frac{2}{3}$	١٦	١١٧	١٢٨	–	١١٧

الشرح:

للزوجة الثمن، لوجود الفرع الوارث وهو الحمل. وللأب السدس، على تقدير أن الحمل ابن ذكر. وللأم السدس، لوجود الفرع الوارث وهو الحمل. والحمل عصبة بنفسه، على تقدير أنه ابن.

أصل المسألة أربعة وعشرون: حاصل ضرب أحد مخرجي السدس المتماثلين بنصف مخرج الثمن، لتوافقهما بالنصف، فتكون سهام التركة أربعة وعشرين:

للزوجة منها ثلاثة، وللأب سدسها أربعة، وللأم سدسها أربعة، يبقى ثلاثة عشر هي للحمل على تقدير أنه ابن فيرث ما فضل عن أصحاب الفروض.

وعلى تقدير أنه أنثيان –أي بنتان– يفرض لهما الثلثان، ويفرض للأب السدس مع التعصيب، لوجود الفرع الوارث غير الذكر، ويكون أصل المسألة الثانية أربعة وعشرين: للزوجة منها ثلاثة، وللأب أربعة، وللأم أربعة، وللبنتين ستة عشر الثلثان، فتعول سهام المسألة إلى (٢٧).

ننظر بين أصلي المسألتين فنجد أن كلاً منهما تنقسم على ثلاثة، فتضرب الأولى بـ (٩) والثانية بـ (٨) فيكون الحاصل (٢١٦):

للزوجة منها على تقدير الابن (٢٧) وعلى تقدير البنتين (٢٤) فتعطى الأقل ويوقف (٣). وللأب على تقدير الابن (٣٦) وعلى تقدير البنتين (٣٢) فيعطى الأقل ويوقف (٤). وهكذا بالنسبة للأم. فيكون المعطى (٨٨) والموقوف (١٢٨): فإن ظهر الحمل ابناً رد ما أوقف إلى من ذكر، وأعطي الابن الحمل (١١٧). وإن ظهر الحمل بنتين كان الموقوف كله (١٢٨) لهما مناصفة، لكل منهما (٦٤).

التمارين

١ عرف الحمل وشرعا ؟

٢ اذكر شروط إرث الحمل ؟

٣ اذكر تقادير الحمل ؟

٤ حلل المسائل الآتية

١: زوجه ، أم ، أب ، ولد حمل

٢: زوج ، أم ، ولد حمل

٣: زوجه ، جده ، ولد حمل

الخاتمة

في نهاية هذه الرسالة، أسأل الله العزيز الكريم أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن ينفعنا بها ، إنّه ولي ذلك والقادر عليه.

تقدم هذه الرسالة لب الفرائض ، وروح الإرث ، وخلاصة المواريث ،

جمعت فيها جلّ أبواب الفرائض ، فهي منهل يشرمنه طالب هذا العلم بسهولة

وعذوبة ، وتتميز بتشجيرات دقيقة تسهل لقارئها فهمها سرعة ، وهي تبصرة للمبتدئ وتذكرة للمنتهي .

تمت الرسالة في مدينة هرجيسا ليلة الأحد بتاريخ (١٤٤٠ /٥/٢٢) الموافق (٢٨/١/٢٠١٩).

الفهارس

تقديم الشيخ الدكتور خضر حسن أحمد.....٥
تقديم فضيلة الشيخ محمد محمود عطور الخاشع ٦
المقدمات ٧
مقدمة الكتاب.....٨
المبادئ العشرة ٩
الحقوق المتعلقة بالتركة.....١٢
شروط الإرث.....١٢
أسباب وأركان وموانع الإرث ١٣
الوارثون من الرجال.....١٤
الوارثات من النساء ١٥
التمارين ١٦
الإرث بالفرض
الفروض المقدرة في الكتاب ١٩
أصحاب الفروض وشروط إرثهم ١٩
أصحاب النصف ١٩
أصحاب الربع ٢١
أصحاب الثمن ٢١
أصحاب الثلثان ٢١
أصحاب الثلث ٢٢
الغرّاوين ٢٣
أصحاب السدس ٢٧
أحكام الجدات ٢٨

ما يخالف فيه الإخوة لأم غيرهم من االورثة ٢٩
حالات الأب في الإرث ٢٩
مسائل محلولة ومشروحة ٣٠
التمارين ٣٣

الإرث بالتعصيب

تعريف العصبة ٣٥
الأصل في ميراث العصبة ٣٥
أقسام العصبة ٣٥
العصبة بالنفس ٣٦
أصحاب العصبة بالنفس ٣٦
أحكام العصبة بالنفس ٣٦
جهات العصبة ..... ٣٧.
كيفية ترجيح العصبات ٣٧
العصبة بالغير ..... ٣٨.
أصحاب العصبة بالغير ..... ٣٨.
العصبة مع الغير ٣٨
مسائل محلولة ومشروحة ٣٩
التمارين ٤١

باب الحجب

تعريف الحجب ٤٣
أقسام الحجب ٤٣
ممن لا يحجبون ٤٤
المحجوبون من الرجال ٤٥

المحجوبات من النساء ٤٦
مسائل محلولة ومشروحة ٤٧
التمارين ٥٠

باب التأصيل

تعريف التأصيل ٥٢
أصول المسائل ٥٢
تأصيل المسائل بالنسب الأربعة ٥٣
تأصيل المسائل بالطريقة العامة ٥٤
التمارين ٥٥

باب التصحيح

تعريف التصحيح ٥٧
الإنكسار على فريق واحد ٥٧
الإنكسار على أكثر من فريق ٥٨
مسائل محلولة ومشروحة ٥٩
التمارين ٦٥

باب التقسيم

تعريف التقسيم ٦٧
طرق تقسيم التركات ٦٧
مسألة محلولة ومشروحة ٦٨
التمارين ٦٩

باب العول

تعريف العول ٧١
الأصول العائلة ٧١

الأصول التي لا يدخل عليها العول ٧١
مسائل محلولة ومشروحة ٧٢
التمارين ٧٦

باب الرد

تعريف الرد ٧٨
شروط الرد ٧٨
من يرد عليهم ٧٨
من لا يرد عليهم ٧٩
حالات الرد ٧٩
مسائل محلولة ومشروحة ٨١
التمارين ٨٦

المناسخة

تعريف المناسخة ٨٨
حالات المناسخة ٨٨
كيفية حل مسائل المناسخة ٨٩
مسائل محلولة ومشروحة ٩٠
التمارين ٩٤

ذوي الأرحام

تعريف ذوي الأرحام ٩٦
أصناف ذوي الأرحام ٩٦
شروط إرث ذوي الأرحام ٩٧

كيفية توريث ذوي الأرحام ٩٧

التمارين ٩٨

الجد مع الإخوة

المقصود بالجد والإخوة ١٠٠

مذاهب العلماء في الجد والإخوة ١٠٠

الأدلة العقلية للمذهب الراجح ١٠٠

حالات الجد والإخوة ١٠١

تتمات ١٠٣

مسائل محلولة ومشروحة ١٠٤

الأكدرية ١١٠

التمارين ١١١

الخنثى

تعريف الخنثى ١١٣

أقسام الخنثى ١١٣

الجهات التي يوجد فيها الخنثى ١١٣

المذاهب الأربعة في توريث الخنثى ١١٤

الحنفية ١١٥

الشافعية ١١٥

المالكية ١١٦

الحنابلة ١١٦

مسألة محلولة ومشروحة ١١٧

التمارين ١١٨

المفقود

تعريف المفقود ١٢٠
حالات المفقود ١٢٠
كيفية توريث المفقود ١٢٠
خطوات العمل في مسائل المفقود ١٢١
مسألة محلولة ومشروحة ١٢١
التمارين ١٢١

الحمل

تعريف الحمل ١٢٥
شروط تحقق إرث الحمل ١٢٥
تقادير الحمل ١٢٥
خطوات العمل في مسائل الحمل ١٢٦
مسألة فيها حمل ١٢٧
التمارين ١٢٨


أبواب الفرائض
الميزان